28 במאי 2025

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א
www.tase.co.il

ג.א.נ.,

הנדון: <u>אפקון החזקות בע"מ ("החברה") - אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>

בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"),לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("**תקנות עסקה עם בעל שליטה**"), לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס - 2000 ("תקנות הצעה פרטית"), לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("**חוק החברות**"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("**האסיפה הכללית**") אשר תיערך **ביום ה', 3 ביולי 2025, בשעה 14:30**, במשרדי החברה ברחוב סמטת התבור 4, אזור התעשייה סגולה, פתח-תקוה.

1. **<u>הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות</u>:**

1.1 <u>דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024</u> - אשר פורסם על ידי החברה ביום 23 במרץ 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-019070) ("**הדוח התקופתי לשנת 2024**"), אשר המידע האמור בו מובא בזה על דרך ההפניה.

1.2 <u>אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם הדירקטורים החיצוניים</u>. מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם הדירקטורים החיצוניים), קרי, ה"ה ישראל רייף, אייל בן יוסף ויחזקאל דברת (יחדיו: "**הדירקטורים המכהנים**") לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

כל הדירקטורים המכהנים מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, ואשר העתקים מהן מצורפים כ<u>**נספח א'**</u> לדוח זימון זה. מאז פרסום הדוח התקופתי לשנת 2024 לא חלו שינויים מהותיים בפרטי הדירקטורים המכהנים כפי שצוינו שם. לפרטים נוספים אודות הדירקטורים המכהנים, ראו תקנה 26 בחלק ד' - פרטים נוספים לדוח התקופתי לשנת 2024.

גמול הדירקטורים המשולם למר חזי דברת הינו בסך השווה לממוצע בין הסכום הקבוע המופיע בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), לבין הסכומים המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, בהתחשב במומחיותו החשבונאית והפיננסית, כאשר סכום זה יתעדכן מדי פעם בפעם בהתאם למנגנון ההצמדה הקבוע בתקנות.

קודם למועד דוח זה, תנאי הכהונה של מר ישראל רייף כיו"ר דירקטוריון החברה, הוסדרו במסגרת הסכם בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ ("**הסכם הניהול הקיים**" ו-"**טוביאס**", בהתאמה), חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברה ("**בעלת השליטה בחברה**"), אשר אושר לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 3 במאי 2002[1] לתקופה שהסתיימה ביום 30 באפריל 2025. עם זאת, במסגרת האסיפה המזומנת בדוח זה מובאים, בין היתר, אישור תנאי כהונתו של מר ישראל רייף, כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בהחלטה 1.6 שעל סדר יומה של האסיפה, במסגרת הסכם הניהול המוצע בין החברה לבין חברת ישראל רייף ייעוץ וניהול בע"מ, חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה (100%) של מר ישראל רייף בתוקף מיום 1 במאי 2025 (בהתאמה, "**הסכם הניהול המוצע**" ו-"**חברת הניהול**"), והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זה.

[1] לפרטים נוספים ראה דוח זימון אסיפה של החברה מיום 28 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-036046) אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

כמו כן, יצוין כי תנאי הכהונה של הדירקטורים המכהנים כוללים הכללה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה וכן לכתב שיפוי ופטור כמפורט בתקנה 29א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר האמור בה מובא בזאת על דרך ההפניה.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

1.3 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, בהתבסס בין היתר, על הנימוקים והשיקולים המפורטים להלן:

1.3.1 **מחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת** - נמסר להנהלת החברה מרואה החשבון המבקר, כי נהלי משרד רואה החשבון המבקר מבטיחים את מחויבותם לאיכות הביקורת והתשומות שיוקדשו לתהליך הביקורת של החברה, בהתייחס, בין היתר, למדיניות, לתהליכים ולנהלים המיושמים על ידי רואה החשבון המבקר לפיקוח ולבקרה על איכות הביקורת.

1.3.2 **מומחיות צוות הביקורת** - מומחיותו, יכולותיו וכשירותו של משרד רואה החשבון המבקר, תואמים את גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה של החברה וכן סיכונים הגלומים בפעילותה - וזאת בשים לב לכך שמדובר במשרד שהינו אחד מארבעת המשרדים הגדולים ביותר בישראל אשר הינו בעל ידע ומומחיות רבים בביקורת תאגידים בתחומי פעילותה של החברה.

1.3.3 **מחלקה מקצועית מובילה בתחומי ניירות ערך ובכלל בישראל** - למשרד רואה החשבון המבקר מחלקה מקצועית מובילה בישראל בתחומי ניירות ערך אשר יש באפשרותה לתרום לחברה לפתרון סוגיות חשבונאיות מורכבות, אם וככל יידרש.

1.3.4 **הבנת תחום הפעילות ויכולת משרד רואה החשבון המבקר לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שייתן להם במסגרת הביקורת** - דירקטוריון החברה בחן את יכולתו של משרד רואה החשבון המבקר להבין את תחומי פעילותה של החברה ואת יכולתו לזהות סיכונים ונושאים מהותיים במסגרת הביקורת והגיע לכלל מסקנה כי למשרד רואה החשבון המבקר הבנה מעמיקה לגבי תחומי פעילותה של החברה לרבות הסיכונים המרכזיים של החברה וכי ביכולתו במסגרת עבודת הביקורת ליתן מענה ראוי ונאות לסיכונים ולנושאים כאמור, כגון, טיפול באומדנים משמעותיים, נאותות בחירת המדיניות החשבונאית, עסקאות מהותיות, בחינת מצב פיננסי ושינויים בתקינה חשבונאית אשר צפויים להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים וזאת בין היתר לאור היכרותו רבת השנים עם פעילות החברה.

1.3.5 **שימוש בעבודת מומחים** - למשרד רואה החשבון המבקר יכולת נדרשת להשתמש, במקרים מתאימים, במומחים שונים המועסקים על ידו באופן שיש לו לסייע להגברת איכות הביקורת בנושאים מיוחדים.

1.3.6 **בחינת אי תלות של משרד רואה החשבון המבקר** - הואיל ושמירה על אי תלותו של רואה החשבון המבקר הינה אקוטית לשם שמירה על אמינות חוות הדעת של רואה החשבון המבקר, החברה ביררה מול משרד רואה החשבון המבקר את אי תלותו וביררה מולו המדיניות והתהליכים המיושמים על ידו בפועל על מנת לוודא שמירה על כללי אי התלות.

1.4 תיקון תקנון החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד במסגרתו סעיף 20.4 לתקנון החברה הנוכחי יוחלף בסעיף שלהלן וסעיפים 20.5 ו- 20.9 בתקנון החברה הנוכחי יימחקו:

"20.4. דירקטוריון החברה רשאי להכריז על דיבידנד שישולם לחברים בהתאם לזכויותיהם ולטובות ההנאה שלהם ברווחים ולקבוע את זמן התשלום, הכל בכפוף להוראות הדין."

נוסח תקנון החברה העדכני בשינוי מהדורה לעומת תקנון החברה הקיים מצ"ב כ**נספח ב'** לדוח זה.

1.5 עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה ("**מדיניות התגמול הקיימת**") עד למועד פקיעתה המקורי ביום 24 במאי 2026 - וזאת בהתאם ועל פי נוסח המסומן לעומת מדיניות התגמול הקיימת המצ"ב כ**נספח ג'** לדוח זימון זה ("**מדיניות התגמול המוצעת**") והכל בכפוף לאישור הסכם הניהול המוצע כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זה. לפרטים נוספים ראו האמור בסעיף 2 בדוח זה.

למען הסר ספק מובהר כי, (א) בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול המוצעת ואישור הסכם הניהול המוצע, עדכון מדיניות תגמול המוצעת המובא לאישור במסגרת בדוח זה, יהא בתוקף עד ליום 24 במאי 2026 - היינו מועד הפקיעה המקורי של מדיניות התגמול הקיימת של החברה; וכן (ב) היה וההחלטה המובאת לאישור במסגרת סעיף 1.5 לדוח זה לא תאושר, אזי מדיניות התגמול הקיימת תמשיך לחול ולחייב את החברה, לכל דבר ועניין, בנוסחה המקורי, עד למועד הפקיעה המקורי שלה, היינו 24 במאי 2026.

1.6 <u>התקשרות בהסכם הניהול המוצע עם חברת הניהול, במסגרתו תעמיד חברת הניהול את שירותי יו"ר הדירקטוריון של מר ישראל רייף ("**הסכם הניהול המוצע**" או "**ההתקשרות המוצעת**", לפי הענין)</u>. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת המובאת לאישור במסגרת דוח זה, מוצע לאשר התקשרות החברה בהסכם הניהול המוצע עם חברת הניהול, בתוקף החל מיום 1 במאי 2025 ועד ליום 30 באפריל 2028, להעמדת שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה, באמצעות מר ישראל רייף, בלבד (חלף שירותי הניהול שהעמידה עד כה טוביאס במסגרתם הועמדו שירותי יו"ר הדירקטוריון על ידי מר ישראל רייף) ובאופן שהתקשרות המוצעת תכלול, בין היתר: **(א) עדכון סכום התמורה החודשית השוטף** - לסך חודשי של 160 אלפי ש"ח בצירוף מע"מ כדין והצמוד לעליה (בלבד) במדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור הדירקטוריון את מדיניות התגמול המוצעת והסכם הניהול המוצע ("**המדד הידוע**"), כמפורט בדוח זה; **(ב) עדכון מנגנון הזכאות למענק שנתי** תוך הותרת תקרת המענק השנתי ללא שינוי על סך מירבי של 1,736 אלפי ש"ח, בצירוף מע"מ כדין והצמוד לעליה (בלבד) במדד הידוע; וכן **(ג) עדכון תקרת התגמול השנתית** (לכלל רכיבי התגמול - שוטף ומשתנה/מענק שנתי) לסך של 3,656 אלפי ש"ח, בצירוף מע"מ כדין והצמדה לעליה (בלבד) למדד הידוע, כמפורט בדוח זה. לפרטים נוספים ראו האמור בסעיף 3 לדוח זה.

למען הסר ספק מובהר כי אישורה של ההתקשרות המוצעת כפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול המוצעת המובאת לאישור במסגרת דוח זה.

2. <u>פרטים בקשר עם נושא מס' 1.5 שעל סדר היום - אישור מדיניות התגמול המוצעת</u>

2.1 <u>רקע כללי</u>

2.1.1 מדיניות התגמול הקיימת של החברה אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 3 ביולי 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-062638), לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 25 במאי 2023 וסיומה ביום 24 במאי 2026 ("**מדיניות התגמול הקיימת**" ו- "**תקופת מדיניות התגמול**", לפי העניין). לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול הקיימת ראו דוח זימון אסיפה מתקן של החברה מיום 25 ביוני 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-069738), אשר האמור בו מובא בזה על דרך ההפניה.

2.1.2 בתאריכים 25 במאי 2025 ו- 27 במאי 2025, אישרו פה אחד ועדת התגמול של החברה[2] ודירקטוריון החברה[3], בהתאמה, את מדיניות התגמול המוצעת, כמפורט במדיניות התגמול המוצעת המצורפת בגרסת שינויי מהדורה לעומת מדיניות התגמול הקיימת בה, והכל בכפוף לאישורה של האסיפה המזומנת בדוח זה.

2.1.3 נכון למועד דוח זה ובשלוש השנים האחרונות, תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בחברה היו והינם בהתאם למדיניות התגמול הקיימת (לרבות בהתייחס לתקרות הקבועות בה וליחסים בין הרכיבים השונים). אין במדיניות התגמול המוצעת כדי לגרוע ו/או לשנות מהוראותיהם של הסכמים ו/או הסדרים קיימים בין החברה לבין נושאי המשרה בה בקשר עם תנאי כהונתם והעסקתם ערב כניסתה לתוקף והסכמים אלו ימשיכו לחול בהתאם לתנאיהם.

2.1.4 כאמור לעיל במבוא לזימון זה ולמניעת ספקות מובהר כי: **(א)** בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול המוצעת המובא לאישור במסגרת בדוח זה, מדיניות התגמול המוצעת תהא בתוקף עד ליום 24 במאי 2026, היינו מועד הפקיעה המקורי של מדיניות התגמול הקיימת של החברה; וכן

---

[2] ועדת התגמול דנה במדיניות התגמול המוצעת, ואישרה אותה פה אחד, כאשר כל חברי הועדה - ה"ה צביקה ציבלין (דח"צ), נאוה שפר (דח"צית) וחזי דברת - השתתפו בדיון ובקבלת ההחלטה הנ"ל.

[3] הדירקטוריון דן במדיניות התגמול המוצעת ואישרה אותה פה אחד, כאשר ה"ה צביקה ציבלין (דח"צ), נאוה שפר (דח"צית) וחזי דברת השתתפו בדיון ובקבלת ההחלטה הנ"ל. מר ישראל רייף לא השתתף בישיבת הדירקטוריון האמורה בשל עניינו האישי כמפורט בסעיף 3.6 לדוח זה. למען הזהירות, מר אייל בן יוסף נמנע מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון האמורה וזאת לאור האמור בסעיף 3.6 לדוח זה.

(ב) היה וההחלטה המובאת לאישור במסגרת דוח זה לא תאושר, אזי מדיניות התגמול הקיימת תמשיך לחול ולחייב את החברה, לכל דבר ועניין, בנוסחה המקורי, עד למועד הפקיעה המקורי שלה, היינו 24 במאי 2026.

2.1.5 <u>אופן יישום מדיניות התגמול הקיימת</u>

היחס בין תקרות שנקבעו במדיניות התגמול הקיימת לבין התגמולים אשר שולמו בפועל בשנת 2024, בחלוקה לפי רכיבי התגמול השונים, הינו כדלקמן (אלפי ש"ח):

	יו"ר	
	תקרה שנתית על פי מדיניות התגמול הקיימת	**סכומים אשר שולמו בפועל בשנת 2024**
רכיב קבוע	1,747	1,703
רכיב משתנה	1,736	-
רכיב הוני	660	-
סה"כ	3,472	1,703

* בצירוף מע"מ כדין והצמוד לעליה (בלבד) במדד הידוע

2.2 <u>עיקרי השינויים שבוצעו במדיניות התגמול המוצעת לעומת מדיניות התגמול הקיימת בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון</u>

2.2.1 **הבהרה כי העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון תעשה על ידי חברת הניהול (בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר ישראל רייף) ולא על ידי טוביאס** - בשים לב לכך שמתכונת העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון לחברה תמשיך, ללא שינוי כלשהו (למעט עדכונים בהיקפי התגמול כמפורט בדוח זה), שכן מר ישראל רייף ימשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון החברה, לכל דבר וענין (ורק הוא) במסגרת הסכם הניהול המוצע המובא לאישור במסגרת דוח זה, על תנאיו העדכניים.

2.2.2 **עדכון תקרת העלות השנתית של התגמול השוטף בתוספת התנאים הנלווים בגין העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה** - בעבור היקף משרה מלאה[4] אשר בכל מקרה לא תעלה על סך שנתי של 1,920 אלפי ש"ח ("**תקרת העלות השנתית השוטפת**"), בצירוף מע"מ כדין וזאת חלף תקרת עלות שנתית שוטפת במדיניות התגמול הקיימת בסך של 1,747 אלפי ש"ח ובצירוף מע"מ כדין[5]. האמור משקף עדכון לתקרת העלות השנתית השוטפת בשיעור של כ-10% בלבד. תקרת העלות השנתית השוטפת תהא צמודה לעלייה (בלבד) למדד הידוע.

2.2.3 **עדכון מנגנון הזכאות למענק שנתי בגין העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה** תוך הותרת תקרת המענק השנתי ללא שינוי על סך מירבי של 1,736 אלפי ש"ח בצירוף מע"מ כדין והצמוד לעליה (בלבד) במדד הידוע:

2.2.3.1 בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון, ישולם לחברת הניהול, מענק שנתי אשר ייגזר משיעור התשואה על ההון העצמי נכון ליום 31.12 של השנה בגינה משולם הבונוס, באופן בו אם וככל ששיעור התשואה (קרי: הרווח הנקי בגין שנה מסויימת, או תקופה קצרה יותר בה תקף הסכם הניהול, חלקי ההון העצמי בסיום השנה שקדמה לשנה בגינה משולם המענק), לא יעלה על שיעור של 6% ("**שיעור הרף המינימלי**"), אזי לא ישולם מענק שנתי כלשהו. אם וככל ששיעור התשואה על ההון העצמי יעלה על שיעור הרף המינימלי, ישולם בונוס המשקף תמורה חודשית אחת לכל 0.25% גידול מעבר לגידול האמור (וחלק יחסי מהתמורה החודשית בגין חלק יחסי מהגידול האמור)[6]. לצרכי דוגמא והמחשה בלבד: אם וככל שהרווח הנקי לשנת 2025 יהווה 6.25% מההון העצמי ליום 31.12.2024, ישולם מענק בגובה 160 אלפי ש"ח (צמוד לעלייה במדד); אם וככל שהרווח הנקי לשנת 2025 יהווה 6.5% מההון העצמי ליום 31.12.2024, ישולם

[5] האמור משקף היקף משרה של לכל הפחות 80%. הסכום כאמור יהא צמוד לעליה (בלבד) במדד המחירים לצרכן שהיה ידוע במועד אישור הדירקטוריון את הסכם הניהול המוצע.

[6] כך לצרכי דוגמא והמחשה בלבד - ככל ושיעור הגידול יעמוד על שיעור של 0.125% ישולם לחברת הניהול בסכום השווה לשיעור של 50% מסכום התמורה החודשי.

מענק בגובה 320 אלפי ש"ח (צמוד לעלייה במדד); וכן הלאה, עד לתקרת המענק השנתי.

2.2.3.2 מובהר כי בדומה לאמור במדיניות התגמול הקיימת גם במדיניות התגמול המוצעת לשם חישוב המענק השנתי לא יובאו בחשבון רווחים והפסדים חד פעמיים, כהגדרתם בסעיף **Error! Reference source not found.** במדיניות התגמול הקיימת והמוצעת. רווחים או הפסדים חד פעמיים כאמור שיצ ברו החל מיום 31.12.2024, ואשר ינוטרלו מחישוב הבונוס כאמור, ינוטרלו גם מהתחשיב של הגידול בשיעור הרף המינימאלי הנדרש לשם חישוב המענק השנתי לשנים העוקבות[7].

2.2.4 **עדכון סך התקרה הכוללת השנתית של כלל רכיבי התגמול במדיניות התגמול המוצעת, לה תהא זכאית חברת הניהול בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון** - סך התשלומים שישולמו לחברת הניהול בשנה קלנדארית, קרי, תקרת העלות שנתית השוטפת בתוספת המענק השנתי, לא יעלו, בכל מקרה, על תקרת חבילת הגמול השנתית המכסימלית הקבועה במדיניות התגמול המוצעת של החברה בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון, אשר הינה אשר הינה סך כולל של 3,656 אלפי ש"ח (המשקפת עדכון של כ- 5% בלבד לעומת התקרה הנ"ל הקבועה במדיניות התגמול הקיימת ואשר הינה 3,472 אלפי ש"ח, נכון למועד הדוח), והכל בצירוף מע"מ וצמודה לעליה (בלבד) למדד הידוע.

2.3 <u>השיקולים והנימוקים העיקריים של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה</u>

בגיבוש מדיניות התגמול המוצעת (תוך הכללת העדכונים המוצעים כאמור להסכם הניהול המוצע) שקלו וועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר, את כל השיקולים המפורטים בסעיף 267ב לחוק החברות וכן בחנו והתייחסו לכל הנושאים המפורטים בתוספת הראשונה א' לחוק החברות. כמו כן, נבחנו עדכוני חקיקה ופרקטיקה שהצטברו בקשר עם יישום מדיניות התגמול בחברות ציבוריות ונשקלו מאפיינים ייחודיים לחברה והוצגו נתונים השוואתיים (כמפורט בסעיף 2.5.6 לדוח זה) ובכלל האמור, אף נשקלו השיקולים כדלקמן:

2.3.1 **מדיניות התגמול המוצעת המובאת לאישור עד למועד פקיעתה המקורי ללא שינוי כלשהו בתנאיה למעט שינויים הנובעים מאישורו של הסכם הניהול המוצע**. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המוצעת המובאת לאישור האסיפה עד למועד פקיעתה המקורי (היינו עד יום 24 במאי 2026), ללא שינוי בתנאיה, למעט עדכונים הנובעים מאישורו של הסכם הניהול המוצע להעמדת שירותי יו"ר דירקטוריון ואשר עיקריהם הינם: **(א)** עדכון תקרת העלות השנתית השוטפת בשיעור של כ-10% בלבד; **(ב)** עדכון מנגנון הזכאות למענק שנתי תוך הותרת תקרת המענק השנתי ללא שינוי; וכן (ג) עדכון סך התקרה הכוללת השנתית של כלל רכיבי התגמול במדיניות התגמול המוצעת בשיעור של כ- 5% בלבד, לה תהא זכאית חברת הניהול בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון. בהתאם, ככלל למעט עדכונים הנובעים מעדכון תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, לא חל שינוי במדיניות התגמול של החברה.

2.3.2 **אישורה של מדיניות התגמול המוצעת כפוף ומותנה באישורו של הסכם הניהול המוצע**. ככל שהאסיפה המוזמנת בדוח זה, לא תאשר את הסכם הניהול המוצע, מדיניות התגמול הקיימת תמשיך לחול ולחייב לכל דבר וענין עד למועד פקיעתה הסופי ביום 24 במאי 2026.

2.3.3 **למעט העדכון המוצע לתנאי כהונת יו"ר דירקטוריון במדיניות התגמול המוצעת נשמרו ונותרו כל יתר הוראות המדיניות התגמול הקיימת ביחס ליתר נושאי המשרה בחברה, ללא שינוי כלשהו עד למועד פקיעתה המקורי של מדיניות התגמול הקיימת**. לצורך אימוץ מדיניות התגמול המוצעת נלקחו בחשבון הסכמים והסדרי התגמול הקיימים בין החברה לבין כל נושאי המשרה בה בקשר עם תנאי כהונתם והעסקתם, ולאחר שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בחנו את הדברים לעומקם ההוחלט על ידם (א) לעדכן במסגרת הוראות מדיניות התגמול המוצעת רק את תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה (מכוח הסכם הניהול המוצע); וכן (ב) שלא לעדכן את יתר ההוראות הקבועות במדיניות התגמול הקיימת והמוצעת ביחס לתנאי הכהונה והעסקה של יתר נושאי המשרה בחברה. בהתאם, במסגרת אישור מדיניות התגמול המוצעת, כל יתר מנגנוני

[7] עוד יצוין כי בשים לב לעדכון מנגנון הזכאות למענק שנתי נמחק ממדיניות התגמול המוצעת סעיף קיזוז ההפסדים.

התגמול הקבועים במדיניות התגמול הקיימת והמוצעת (למעט כאמור תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון) נותרו על כנם ללא שינוי משמעותי.

2.3.4 **הכללת הוראות הסכם הניהול המוצע להעמדת שירותי יו"ר דירקטוריון במדיניות התגמול המוצעת**. בכל הנוגע לשירותי יו"ר דירקטוריון החברה, רכיבי התגמול שישולמו לחברת הניהול בגין העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה, מוסדרים במסגרת הסכם הניהול המוצע המובא לאישור במסגרת אסיפה זו וכל עוד הסכם הניהול המוצע יהא בתוקף (בכפוף כאמור לאישורו), כל אותם התנאים הקבועים בהסכם הניהול המוצע (וכפי שיאושרו מעת לעת) ייכללו לכל דבר ועניין בהוראות מדיניות התגמול של החברה, כפי שתהא מעת לעת ובאופן התואם את העקרונות הכלליים הקבועים בה.

2.3.5 **הצורך בקידום מטרות הקבוצה ותוכניותיה על ידי יו"ר דירקטוריון החברה**. וועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו כי המנגנונים והסדרי התגמול של יו"ר דירקטוריון החברה (מכוח הסכם הניהול המוצע) כפי שנכללו במדיניות התגמול המוצעת מקדמים את מטרות החברה ותאגידים בשליטתה ("**הקבוצה**"), האסטרטגיה, תוכניות העבודה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח שכן לדעתם ביכולתו של מר ישראל רייף להמשיך להוביל את הקבוצה תוך שהוא מנווטה בהצלחה, בשים לב לצרכיה, לתוכניותיה העסקיות, החזון ולאסטרטגיה שלה. מנגנונים והסדרים אלה נקבעו, בין היתר, בשים לב, לגודלה של הקבוצה, תחומי פעילותה, מורכבותה, פריסתה, מדיניות ניהול הסיכונים שלה, והגידול המשמעותי בשוויה והיקפי פעילותה והכל במטרה ליצור מתווה תמריץ ראוי, סביר והוגן ליו"ר דירקטוריון החברה, בדומה ליתר נושאי המשרה בחברה.

2.3.6 **עליה בדרישות התפקיד ותחומי האחריות וסמכות הנדרשים מיו"ר דירקטוריון חברה ציבורית לנוכח אתגרי הקבוצה וסביבתה העסקית**. וועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתנו דעתם למאפיינים הייחודיים של הענפים בהם פועלת הקבוצה וסביבתה העסקית, ובכלל זה אתגרים עסקיים וכלכליים ותנאי התחרות העזה הקיימת בשווקי פעילותה. מאפיינים אלה הובילו ומובילים לעלייה מתמדת בדרישות תפקיד יו"ר דירקטוריון חברה ציבורית, לגידול משמעותי בתחומי האחריות והסמכות המוטלים עליו בתפקידו זה וכן למעורבות גבוהה מאוד הנדרשת ממנו בתחומי פעילותה של הקבוצה. לנוכח האמור, לדעת חברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישור מדיניות התגמול המוצעת (אשר כאמור תנאיה מובאים לעדכון ללא שינוי משמעותי בהוראותיה בשים לב, בין היתר, לעדכונה של תקרת התגמול הכוללת של יו"ר הדירקטוריון בשיעור של כ- 5% לעומת התקרה הקבועה במדיניות התגמול הקיימת), משקף מחד, את הירתמותו של מר ישראל רייף, כיו"ר הדירקטוריון ומאידך, מייצר מדיניות תגמול מוצעת נאותה, ראויה ומידתית.

2.3.7 **שימור מטה ניהולי וכוח אדם איכותי ומקצועי לאורך שנים רבות**. החברה מתאפיינת במטה ניהולי מצומצם יחסית לחברות בסדר הגודל שלה אשר מר ישראל רייף נמנה עליו והינו בעל חלק משמעותי בו. ויודגש, מר ישראל רייף, יו"ר דירקטוריון הינו בעל ניסיון מקצועי והיכרות מעמיקה עם עסקי הקבוצה ותחומי פעילותה, באופן התורם להבנתו את היעדים שברצון הקבוצה להשיג ולקידום האסטרטגיה שלה לרבות בטווח הארוך. בהתאם, מדיניות התגמול המוצעת לוקחת בחשבון את מאפיינים ייחודיים אלה, ואת חשיבותו הרבה של מר ישראל רייף כיו"ר הדירקטוריון לפעילות הקבוצה בד בבד עם יכולת התמודדותה של הקבוצה עם האתגרים בסביבתה העסקית וזאת באופן המביא להצלחתה. זאת ועוד, במסגרת שיקולי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, תפקידו, תרומתו להשגת יעדי הקבוצה, והישגיו לאורך שנים רבות, החל משנת 2014, אז החל לכהן כיו"ר הדירקטוריון.

2.3.8 **חיזוק ויצירת קשר ישיר בין ביצועי יו"ר הדירקטוריון לתגמול המעוגן לו במסגרת הוראות מדיניות התגמול המוצעת**. הוראות מדיניות התגמול המוצעת מאפשרות מסגרת תגמול מוצעת ליו"ר הדירקטוריון המושתת, בין היתר, על נוסחאות תגמול פרטניות המותאמות ליעדיה של הקבוצה, באופן שנועד להבטיח ולחזק את הקשר הישיר בין פועלו של יו"ר הדירקטוריון בתחומי פעילותו ותרומתו לתוצאות פעילות הקבוצה, והכל, תוך נטרול אירועים חד-פעמיים או שאינם קשורים לפעילותה השוטפת של הקבוצה.

2.3.9 **נתונים השוואתיים**. בפני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הוצגו נתונים השוואתיים, בהתבסס על ממצאי סקר חיצוני (שנערך על ידי גורם שלישי שהינו מומחה ובלתי קשור), של חברות ציבוריות אחרות דומות ובנות השוואה לחברה מחד, ושמספרן יהיה גדול ככל האפשר על

מנת שהחברה תוכל לנתח את נתוני ההשוואה ולהסיק מהם מסקנות. הנתונים כאמור נבחנו על ידי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה תוך שימת דגש על המטה הניהולי המצומצם של החברה, והאחריות הרבה המוטלת על כל אחד מנושאי המשרה בחברה כאמור לעיל. לאור האמור, סברו חברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי מדיניות התגמול המוצעת (לרבות העדכונים התקרות הקבועות בה) סבירה, ראויה והוגנת ובטווח המקובל והנהוג של החברות האחרות שנבחנו והוצגו במסגרת הסקר ההשוואתי כאמור.

2.3.10 **יחסים בין רכיבי התגמול השונים**. ועדת התגמול ודירקטוריון נתנו דעתם ליחסים של רכיבי התגמול השונים (ביניהם) של נושאי המשרה בחברה, הן כל רכיב בנפרד, והן כחבילת תגמול כוללת, תוך התבוננות מקיפה על שוויה הכלכלי של חבילת התגמול במלואה. ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי מדיניות התגמול המוצעת מגדירה את היחס הראוי בין רכיבי התגמול השונים (ביניהם) כאמור, שכן מדיניות התגמול המוצעת משקפת את צרכי ומטרות הקבוצה והמנגנונים שנקבעו בה נועדו להבטיח את תרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי הקבוצה, השאת ורווחיה וכן להשאת ערכן של מניות החברה בראייה ארוכת טווח, תוך יצירת מתאם בין האינטרסים של בעלי המניות לבין אלו של נושאי המשרה בחברה.

2.3.11 **טווחי יחסים לשכר ממוצע וחציוני**. ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי היחס שבין תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה לשכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן, הינו סביר וראוי בהתחשב באופייה, גודלה ותחומי פעילותה של החברה (בשים לב למורכבות עסקיה וגודלה ומורכבות תפקידם של נושאי המשרה), היקף ההשקעה והאחריות הנדרשים מהם לרבות מיו"ר דירקטוריון החברה, תמהיל כוח האדם המועסק בה, והגמישות הניהולית הנדרשת לחברה (בהקשר של תגמול נושאי משרה); ולא צפויה להיות לו השפעה שלילית על יחסי העבודה בחברה.

2.3.12 **תחולת מדיניות התגמול המוצעת**. מדיניות התגמול המוצעת אינה חלה על נושאי משרה בכירה, כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, שאינם נושאי משרה בחברה עצמה, ואינה חלה על נושאי משרה בחברות בנות של החברה.

2.3.13 **סיכום**. נוכח כל המפורט לעיל, בהתחשב, בין היתר, בצרכי ומטרות החברה, תוכניותיה ומאפייניה (לרבות אופי פעילותה, גודלה, מורכבותה, פריסתה, ניהול הסיכונים בה) ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, הצורך ביצירת תמריצים ראויים לנושאי משרה בחברה לקידום והשגת יעדיה והשאת רווחיה, הגיעו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון לכלל דעה כי מדיניות התגמול המוצעת הינה סבירה, ראויה, הולמת והוגנת, מביאה לידי ביטוי את מכלול השיקולים וההנחות העומדים בבסיסה ומגדירה מתחם שיקול דעת סביר ביחס לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בחברה ובכל זה תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון ובהתאם לשינויים בסביבתה העסקית של החברה, ובנסיבות הדברים מאז מועד אישורה של מדיניות התגמול הקיימת, מדיניות התגמול המוצעת תואמת את טובת החברה והינה ספציפית ומותאמת לחברה ותהווה כלי שימושי ליישום בעת קביעת תנאי העסקה של נושאי משרה לרבות תנאי הכהונה העדכניים המוצעים והמובאים לאישור אסיפה זו של יו"ר הדירקטוריון מכוח הסכם הניהול המוצע.

2.3.14 החברה אינה חברה נכדה ציבורית.

3. **<u>פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.5 אשר על סדר יומה של האסיפה</u> - <u>בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת, אישור התקשרות בהסכם הניהול המוצע עם חברת הניהול, במסגרתו תעמיד חברת הניהול את שירותי יו"ר הדירקטוריון של מר ישראל רייף</u>**

3.1 <u>רקע כללי</u>

3.1.1 ישראל רייף מעמיד לחברה שירותי ניהול כיו"ר הדירקטוריון, החל משנת 2014, באמצעות טוביאס, כאשר הסכם הניהול הקיים במסגרתו ניתנים שירותים אלה אושר במתכונתו הקיימת מספר פעמים, ולאחרונה באסיפה הכללית של החברה ביום 3 במאי 2022, לתקופה של שלוש שנים, אשר הסתיימה ביום 30 באפריל 2025.

בהתאם להוראות הסכם הניהול הקיים, טוביאס העניקה לחברה, עד כה, שירותי ניהול וייעוץ, בהיקף של לפחות 80% ממשרה מלאה, הכוללים שירותי יו"ר דירקטוריון, שרותי ייעוץ וניהול לקבוצה, ובכלל זאת קידום עסקי הקבוצה הקיימים בישראל ובחו"ל, יצירת הזדמנויות עסקיות

בתחום פעילותה של הקבוצה, פעילות שיווקית אצל לקוחות הקבוצה ואצל לקוחות פוטנציאליים של הקבוצה, מתן סיוע לגיבוש פתרונות עסקיים לעסקאות בהן הקבוצה מעורבת ולעסקאות בהן מבקשת הקבוצה להיות מעורבת, וכן כהונה כדירקטורים בחברות שונות בקבוצה ("**שירותי הניהול**").

3.1.2 בשים לב לאמור, מר ישראל רייף הינו בעל ניסיון רב בניהול ובפיתוח עסקי בכלל, ובתחום התשתיות והנדל"ן בפרט, בישראל ומחוצה לה. מר רייף מכהן כיו"ר הדירקטוריון מזה תקופה ארוכה של כ- 11 שנה, ובמקביל גם כיו"ר הדירקטוריון של תאגידים נוספים הפועלים בתחומים שונים, ובכלל זאת בתחומי הנדל"ן, המלונאות, מתן שירותים לכלי רכב ועוד. בעבר כיהן כמנכ"ל של מספר חברות פרטיות וניהל אותן. בתקופה כהונתו של מר רייף כאמור הוא התווה ומתווה את החזון והאסטרטגיה של הקבוצה וסייע ומסייע בהגשמתה, לרבות הרחבת תחומי פעילות הקבוצה אשר היוו חלק משמעותי בצמיחתה בהובלתו. יתרה מזאת, מר רייף בקיא בעסקיה של הקבוצה והינו בעל ידע ייחודי בתחומי פעילותה. למר רייף היכרות קרובה ורבת שנים עם תחומי פעילותה של הקבוצה וכן הוא בעל קשת של קשרים עסקיים הרלוונטיים לתחומי עיסוקה ופעילותה של הקבוצה.

3.1.3 בהתאם, בתאריכים 25 במאי 2025 ו- 27 במאי 2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את התקשרותה של החברה בהסכם הניהול המוצע עם חברת הניהול (חלף הסכם הניהול הקיים עם טוביאס), במסגרתו תעמיד חברת הניהול את שירותי יו"ר הדירקטוריון של מר ישראל רייף, והכל בכפוף לאישורה של האסיפה המזומנת בדוח זה את מדיניות התגמול המוצעת והסכם הניהול המוצע.

3.2 <u>תמצית תנאי הסכם הניהול המוצע</u>

3.2.1 **שירותי יו"ר הדירקטוריון**. חברת הניהול תמשיך להעמיד את אותם שירותי ניהול אשר העמידה טוביאס לחברה, עובר למועד דוח זה, ואשר למניעת ספקות כוללים את שרותי יו"ר דירקטוריון לחברה ושירותי ייעוץ וניהול לקבוצה, ובכלל זאת, סיוע בניווט החברה והתווית אסטרטגית הפעולה שלה, קידום ופיתוח עסקי הקבוצה הקיימים בישראל ובחו"ל, כאשר מר רייף יעמיד את קשריו הענפים לקבוצה ויסייע לה באיתור ויצירת הזדמנויות עסקיות בתחומי פעילותה, פעילות שיווקית אצל לקוחות הקבוצה ואצל לקוחות פוטנציאליים של הקבוצה, מתן סיוע לגיבוש פתרונות עסקיים לעסקאות בהן הקבוצה מעורבת ולעסקאות בהן מבקשת הקבוצה להיות מעורבת, סיוע בקבלת מימון לחברה, לרבות גיוסי הון/חוב, וכן כהונה כדירקטורים בחברות שונות בקבוצה (ביחד - "**שירותי יו"ר הדירקטוריון**").

3.2.2 **היקף משרה**. שירותי יו"ר הדירקטוריון יועמדו מחברת הניהול על ידי ישראל רייף באופן אישי, בהתאם לדרישות החברה וכפי שיידרש למילוי תפקידו כאמור, בהתאם לסמכויותיו ותפקידיו והכל בהיקף משרה שלא יפחת מ-80%.

3.2.3 **תקופת ההסכם**. מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול המוצע, עם חברת הניהול, לתקופה של שלוש שנים, בתוקף מיום 1 במאי 2025 ועד ליום 30 באפריל 2028, כאשר כל צד רשאי להפסיק את ההתקשרות על ידי מתן הודעה מוקדמת בת 120 יום לצד השני ("**תקופת ההסכם**"), וזאת חלף תקופת הודעה מוקדמת של בת 60 יום כפי שהיה עד כה בהסכם הניהול הקיים עם טוביאס.

3.2.4 **תמורה חודשית שוטפת**. מוצע לאשר תמורה חודשית שוטפת בסך של 160 אלפי ש"ח (חלף תמורה שחודשית שוטפת בסך של 145.7 אלפי ש"ח, ששולמה עד כה בגין העמדת שירותי הניהול של מר ישראל רייף במסגרת הסכם הניהול הקיים עם טוביאס), והמשקפת עדכון בשיעור של 10% בלבד ביחס לדמי הניהול ששולמו עד כה לטוביאס בגין העמדת שירותי הניהול של מר ישראל רייף כיו"ר הדירקטוריון ("**התמורה החודשית**"), בצירוף מע"מ כדין.

התמורה החודשית כאמור תתעדכן אחת לרבעון קלנדרי בהתאם לעלייה (בלבד) במדד המחירים לצרכן ("**המדד**") במועד העדכון לעומת המדד הידוע. למניעת ספקות, במקרה של ירידה במדד לא יהא עדכון בסכום התמורה החודשית.

יצוין, כי מעבר לתמורה החודשית כאמור, לא יהיה זכאי מר ישראל רייף לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לתקנות הגמול.

3.2.5 **מנגנון זכאות למענק שנתי ותקרת מענק שנתי.** בגין העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון, חברת הניהול תהא זכאית למענק שנתי, המתבסס על גידול בשיעור התשואה על ההון של החברה מעל לשיעור רף של 6%, תוך הותרת תקרת המענק השנתי ללא שינוי, והכל גם כמפורט במדיניות התגמול המוצעת ובסעיף 2.2.3 לדוח זה.

יצוין כי המענק השנתי כאמור ישולם בתוך 30 יום ממועד פרסום הדוחות השנתיים המבוקרים של החברה וכי בגין העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה: **(א)** במקרה של סיום הסכם הניהול המוצע, מכל סיבה שהיא, לפני תום שנה קלנדארית, תהא חברת הניהול זכאית לתשלום מענק שנתי כאמור לעיל, בגין החודשים שבהם העמידה את שירותי הניהול באותה שנה קלנדרית, כפי שאלו יבואו לידי ביטוי בדוחות הכספיים הסקורים שיפורסמו בגין השנה האמורה (בהתאם לחלק היחסי בו הועמדו השירותים מתוך התקופה הכלולה בדוחות ותוך התאמת מנגנון החישוב לחלק היחסי של השנה הקלנדרית לגביה נערך החישוב); וכן **(ב)** חברת הניהול תשיב לחברה סכומים אשר שולמו לה כאמור, אם שולמו לה על-בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים או הוצגו מחדש בדוחות הכספיים (במהלך שנתיים ממועד פרסום הדוחות לשנה בגינה ניתן לה המענק השנתי).

3.2.6 **תקרה כוללת השנתית לכלל רכיבי התגמול (יחדיו - בגין התמורה החודשית ומענק שנתי)**, לה יכול ותהא זכאית חברת הניהול בגין העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון, לסך כולל של 3,656 אלפי ש"ח (המשקף עדכון של כ- 5% בלבד לעומת התקרה הקיימת הקבועה בהסכם הניהול עם טוביאס), והכל גם כמפורט במדיניות התגמול המוצעת ובסעיף 2.2.4 לדוח זה.

3.2.7 **תנאים נלווים**. בהתאם להוראות הסכם הניהול המוצע (ובדומה להוראות הסכם הניהול עם טוביאס), החברה תמשיך לממן את כל ההוצאות הישירות של שירותי יו"ר הדירקטוריון מכח הסכם הניהול המוצע, ובכלל זאת, בגין כרטיסי טיסה לחו"ל, אש"ל, בתי מלון וכד' - אשר יוצאו במסגרת העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון, הכל בהתאם לנוהלי החברה וכמקובל לגבי מנהלים בכירים בקבוצה.

3.2.8 **ביטוח, פטור ושיפוי**. המשך זכאות לכתבי התחייבות לשיפוי ופטור, וכן המשך הכללה בפוליסת ביטוח האחריות נושאי משרה וכל זאת בהתאם לתנאים המקובלים ליתר נושאי המשרה בחברה[8], והכל למניעת ספקות, למשך תקופת ההסכם.

3.3 <u>גילוי כמותי וטבלאי</u>

3.3.1 לפרטים אודות העלות הכוללת לחברה (באלפי ש"ח) בגין סך התגמול ששולמו לטוביאס (בגין העמדת שירותי הניהול של מר ישראל רייף כיו"ר הדירקטוריון) בשנת 2023, ראו תקנה 21 לחלק ד' ובאור 29 לדוחות הכספיים בדוח התקופתי לשנת 2023 (מספר אסמכתא 2021-01-047658), אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה.

[8] לפרטים אודות נוסח כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה, ראו האמור בתקנה 29א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 וכן הדוח המיידי של החברה מיום 4 בפברואר 2025 (אסמכתא 2024-01-012738), אשר האמור בהם מובא בזאת על דרך ההפניה ואשר בין היתר, כללו אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור למר ישראל רייף בדומה ליתר נושאי המשרה המכהנים ו/או שיכהנו בחברות הקבוצה, לרבות לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם.

3.3.2 להלן טבלה מרכזת של העלות הכוללת לחברה (באלפי ש"ח) בגין סך התגמול אשר היה משולם בשנת 2024 ובשנת 2023 אילו הסכם הניהול המוצע היה בתוקף בכל אחת מהשנים הנ"ל:

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)						תגמולים אחרים	סה"כ (באלפי ש"ח)
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון (ב-%)	שכר	דמי ניהול	מענק שנתי	תשלום מבוסס מניות	דמי ייעוץ		עמלה, ריבית, דמי שכירות, אחר	
בהנחה של החלת הסכם הניהול המוצע בשנת 2023											
חברת הניהול [1]	שירותי יו"ר דירקטוריון [2]	לפחות 80%	[3] 3.83	-	[4] 1,920	-	[6] -	-		[8] -	1,920
בהנחה של החלת הסכם הניהול המוצע בשנת 2024											
חברת הניהול [1]	שירותי יו"ר דירקטוריון [2]	לפחות 80%	[3] 3.83	-	[4] 1,920	[5] 1,736	[6] -	-		[8] -	[5,7] 3,656

(1) חברה בבעלות ובשליטה מלאה (100%) של מר ישראל רייף.

(2) לפרטים אודות שירותי יו"ר הדירקטוריון ראו סעיף 3.2 לדוח זה.

(3) הנתון משקף, למיטב ידיעת החברה, את הסך הכולל של שיעור האחזקה של מר ישראל רייף, בין במישרין ובין בעקיפין במניות החברה שכן חלקו (כמפורט למעלה) מוחזק על ידו אישית וחלקו מוחזק באמצעות דור שלמה השקעות (2014) בע"מ, חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר.

עם זאת ולמען שלמות התמונה יצוין כי למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה: (א) מר ישראל רייף, יו"ר דירקטוריון החברה וחתנה של גב' שמלצר, וה"ה אסי שמלצר וטובי שמלצר - בניה של הגב' שמלצר, מחזיקים ב- 1.14%, 1.14% ו- 0.58%, בהתאמה, מזכויות ההון וההצבעה בחברה (בדילול מלא: 1.08%, 1.08% ו- 0.56%); וכן (ב) דור שלמה השקעות (2014) בע"מ, חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים, מחזיקה ב- 2.69% מזכויות ההון וההצבעה בחברה (בדילול מלא- 2.57%). כמו כן, למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח הגב' עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברה, מחזיקה בכ-60.16% מהון המניות המונפק ומכוח ההצבעה בה (ובדילול מלא, כ-57.35%), באמצעות השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ וסוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ - חברות פרטיות בבעלותה המלאה (בעקיפין).

(4) הנתון משקף תמורה חודשית בסך של 160 אלפי ש"ח על פני תקופה של 12 חודשים קלנדאריים, כמפורט בסעיף 3.2.4 לדוח זה.

(5) הסכום האמור משקף עמידה מלאה ביעדים (100%) ולכן עמידה במלוא תקרת המענק השנתי.

(6) מר רייף אינו זכאי לתגמול הוני כלשהו מכח הסכם הניהול המוצע.

(7) יצוין כי בהתאם להוראות הסכם הניהול המוצע כלל התמורות שתשולמנה לחברת הניהול בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון בגין שנה קלנדארית לא תעלנה, בכל מקרה, על סך של 3,656 אלפי ש"ח, צמודות לעליה (בלבד) למדד הידוע.

(8) לפרטים אודות עסקאות בין החברה ותאגידים בשליטתה לבין הגב' עתליה שמלצר ותאגידים בשליטתה ראו תקנה 22 לחלק ד' ובביאור 29 לדוחות הכספיים בדוחות השנתיים, הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

3.4 <u>הדרך שבה נקבעו תנאי ההתקשרות המוצעת המובאת לאישור (לרבות רכיבי התמורה השונים) ועיקרי נימוקי ושיקולי ועדת התגמול/הביקורת ודירקטוריון החברה</u>

טרם אישור ההחלטות נשוא דוח זה, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תפקודו ותרומתו של מר ישראל רייף לקבוצה בשנים הרבות בהן הינו מכהן כיו"ר הדירקטוריון, את תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון מכוח הסכם הניהול הקיים עם טוביאס ומכוח הסכם הניהול המוצע עם חברת הניהול וכן בחנו נתונים השוואתיים של חברות ציבוריות אחרות דומות ובנות השוואה לחברה מחד, ושמספרן יהיה גדול ככל האפשר על מנת שהחברה תוכל לנתח את נתוני ההשוואה ולהסיק מהם מסקנות, והכל בשים לב לעקרונות הקבועים במדיניות התגמול הקיימת והמוצעת ובהתאם בחנו את מגוון הנימוקים והשיקולים המפורטים בדוח זה:

3.4.1 **הכרות רבת שנים ובקיאות רבה בתחומי פעילותה של הקבוצה**. מר רייף, מעמיד לחברה שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון מאז חודש יולי 2014, באמצעות טוביאס ובכל שנים רבות אלה הקדיש ומקדיש חלק ניכר מזמנו ומרצו לפעילותה ולפיתוחה העסקי של פעילות הקבוצה. מר רייף בעל היכרות קרובה מעמיקה ורבת שנים עם תחומי פעילותה ותחומי הליבה שלה, בקיא מאוד בעסקיה של החברה והינו בעל ידע ייחודי בתחומי פעילותה לרבות לגבי מהלכים ופעולות עסקיות שבוצעו ע"י החברה בעבר ובהווה. מתוך כך, מר ישראל רייף הינו גורם משמעותי שתרם ותורם רבות לפעילותה של הקבוצה, במגוון רחב של היבטים אסטרטגיים, ניהוליים, כלכליים, פיננסיים, מקצועיים וכן הינו בעל קשת של קשרים עסקיים הרלוונטיים לתחומי עיסוקה של הקבוצה. בתקופה כהונתו של מר רייף הוא התווה וממשיך להתוות את החזון והאסטרטגיה של הקבוצה וסייע בהגשמתה, לרבות הרחבת תחומי פעילות הקבוצה והובלת תהליכים ומהלכים עסקיים משמעותיים אשר היוו ומהווים חלק משמעותי בצמיחתה ובגידול המשמעותי בהיקפי פעילותה.

3.4.2 **ותק, מקצועיות וניסיון רב שנים**. מר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון אשר שירותיו ניתנים לחברה מזה שנים רבות, פועל כבר למעלה מ- 20 שנה בעולם העסקי והינו בעל ניסיון רב בניהול ובפיתוח עסקי בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט, בישראל ומחוצה לה, והוא מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ותאגידים בהם היא מחזיקה משנת 2014.

זאת ועוד, תרומתו של מר ישראל רייף ליצירת הזדמנויות עסקיות לקבוצה בארץ ובחו"ל ולפיתוחם והרחבתם של עסקי הקבוצה היתה והינה משמעותית וחשובה ביותר לקבוצה, וזאת במיוחד לאור העובדה שלפעילות כאמור חשיבות רבה הנובעת בין היתר מכך שעיקר הכנסותיה של הקבוצה אינן קבועות ואינן נובעות מנכסים קבועים או מניבים שבידי הקבוצה, אלא מפרויקטים שמבצעת הקבוצה עקב מאמצי שיווק ופתוח עסקי עקביים ומתמשכים, ובשים לב להתגברות התחרות בשנים האחרונות בתחומי פעילותה של הקבוצה.

3.4.3 **שביעות רצון רבה מפועלו הרב של מר ישראל רייף כיו"ר דירקטוריון החברה ומתרומתו המשמעותית לשיפור בפעילותיה ובתוצאותיה של הקבוצה**. מאמציו הרבים של מר רייף לאורך שנים רבים ובכלל זה בשנים האחרונות הביאו לשיפור משמעותי בתוצאות העסקיות של הקבוצה, בהיקף עסקיה ובדרכי ניהולה, תוך מיקוד החברה בפעילויות הליבה של בקרה וטכנולוגיות, מערכות ו- EPC, מולטימדיה ותקשורת וסחר; לצד המשך השקעה ב"יצרני הערך" - אנרגיות מתחדשות וטעינת כלי רכב חשמליים. מהלכים אלו תרמו לשיפור משמעותי בתוצאות הקבוצה בכללותן, והם באים לידי ביטוי בין היתר, במדדי הרווחיות הגולמית שלה, הרווחיות התפעולית שלה ובשורת הרווח הנקי, המדגישים את החוסן והיעילות התפעולית של הקבוצה, גם לנוכח האתגרים בשוק המקומי.

לא זו אף זו, הקבוצה נהנתה גם מאשרור דירוג האשראי על ידי חברות הדירוג (מעלות ומדרוג), המבטאים את יציבותה הפיננסית, תוך יישום התוכנית האסטרטגית ומיקוד בהרחבת הפעילות בתחומי הליבה, בין אם בפיתוח הקיים ובין אם כתוצאה ממיזוגים ורכישות. זאת ועוד, הקבוצה, בהובלתו של מר רייף, נערכה להרחבת ההשקעות הצפויה בתחום התחבורה והאנרגיה, ובמקביל לניצול הזדמנויות בשוק לטובת הרחבת פעילותה, לרבות באמצעות מיזוגים ורכישות, באופן בו היא תוכל למנף הזדמנויות אלה לכדי המשך צמיחה משמעותית.

בשים לב לאמור לעיל, הצליחה החברה לגייס הון וחוב במסגרת הנפקות ציבוריות והקצאות פרטיות ממשקיעים מובילים בשוק ההון ובתנאים מיטביים לחברה. האמור לעיל אף התבטא

בשווי החברה בבורסה, אשר עלה משמעותית מאוד בשיעור של כ- 80% בשנה האחרונה, וכן בהפחתת עלויות גיוסי החוב של החברה.

3.4.4 **המשך כהונתו של מר ישראל רייף כיו"ר דירקטוריון חיוני לחברה ולכן שימורו לקבוצה הינו בעל ערך וחשיבות רבה**. תנאי כהונתו העדכניים המובאים לאישור של מר ישראל רייף, במסגרת הסכם הניהול המוצע, משקפים במידה רבה את שביעות הרצון הרבה של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה של החברה מפועלו, של מר רייף יו"ר דירקטוריון כאמור, במיוחד אך לא רק בשים לב לתקופה המאתגרת שהקבוצה חווה וחוותה בראי סביבה עסקית מורכבת המתאפיינת בתחרותיות רבה, חוסר וודאות רב ותנאים משתנים נוכח, מלחמת "חרבות ברזל" והסלמה במצב הבטחוני, קשיים בשוק הנדל"ן/הפרויקטים בישראל, קשיים בזמינות כוח אדם ועוד. יתרה מזאת, החברה רואה במר ישראל רייף, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כבעל תרומה משמעותית, ייחודית וחיונית לקבוצה עבור המשך פיתוח האסטרטגיה העסקית שלה, קידום החברה ופיתוחה, איתור ויצירת הזדמנויות עסקיות והרחבת פעילותה.

תרומתו הרבה של מר רייף כיו"ר דירקטוריון לצד ניסיונו העסקי רב השנים, ההבנה הנרחבת והמעמיקה בתחומי פעילותה, כישוריו והכל לצד מסירותו ומחויבותו להצלחת הקבוצה ולצמיחתה העסקית (המהווים דוגמא לכל שדרת הנהלת הקבוצה ולעובדיה), טומנים בחובם יתרון משמעותי לקבוצה אשר יאפשר לו להמשיך להוביל ולתרום מניסיונו העסקי ומקשריו העסקיים בתחומי פעילותה והכל כאמור בשים לב לאתגרים הרבים והמורכבים שעומדים בפניה והכל תוך שמירת רציפות ניהולית בה.

3.4.5 **הרציונל בעדכון מנגנון המענק השנתי**. עדכון מנגנון המענק השנתי נקבע באופן שמחד איננו חורג כלל מתקרת המענק השנתי הקיימת (בהסכם הניהול עם טוביאס) שנותרה כאמור ללא שינוי ו/או עדכון כלשהו ומאידך נועדה לשקף גידול משמעותי בשיעור התשואה על ההון העצמי של החברה בתוך כך תמרוצם החברה והעומד בראשה, יו"ר הדירקטוריון להביא לשיפור ולגידול בשיעור התשואה על ההון העצמי של החברה. בהקשר זה יצוין כי התגבשות הזכאות למענק שנתי לחברת הניהול בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון, מותנית ברף מינימלי של לפחות גידול מעל שיעור תשואה על ההון העצמי של 6% וכי לכן כל עוד הגידול בשיעור התשואה על ההון העצמי יהא נמוך משעור רף מינימלי כאמור לא תתגבש כלל זכאות למענק שנתי לחברת הניהול בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון.

בהתאם הזכאות למענק שנתי מותנית בגידול מעל לרף המינימלי ושיעורי תשואה עודפת (עד לתקרה הקיימת ללא עדכון כלשהו) מתוך מטרה להתאים את מתכונת המענק השנתי העדכני להתפתחויות בעסקיה של הקבוצה.

יתרה מכך, המנגנון האמור מעלה את רף הכניסה לזכאות לבונוס באופן משמעותי (בכשליש), כך שעד לתשואה האמורה לא ישולם כל בונוס מכח הסכם הניהול המוצע. כמו כן, המנגנון המוצע מביע בחשבון על לעלויות המימון של החברה ובכך מביא, לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, לאיזון נכון הין ברצון להשיא תשואה לבין רמת הסיכון בה תפעל החברה. בנוסף, המנגנון האמור מתמרץ מחד את החברה והעומד בראשה יו"ר הדירקטוריון להשיא תשואה מירבית לבעלי מניותיה, ומאידך מביא בחשבון את הדיבידנד המחולק לבעלי מניותיה (שכן ככל שלא יחולק דיבידנד בגובה מלוא הרווח השנתי הרף בפועל יעלה). לאור זאת, מנגנון שהיה קיים בעבר במסגרתו נלקחו בחשבון בחישוב הבונוס השנתי הפסדים משנים קודמות, ככל שהיו, אינו רלוונטי עוד, מאחר שהמענק נגזר מסכום מהתשואה בשנה קלנדרית על ההון העצמי בתחילת השנה ונבדק מידי שנה לעומת ההון בתחילתה שנה, וכן לנוכח העובדה שפעילות ההנדסה האזרחית בקבוצה פחתה באופן משמעותי, רובה המוחלט של פעילות נמשך על פני תקופה של עד שנה, כך שמנגנון הבונוס מותאם יותר למחזור העסקים של החברה.

3.4.6 **הרציונל בעדכון מתווה התגמול הכולל**. בשים לב לנימוקים ושיקולים המפורטים לעיל ולנוכח לצרכי החברה ההולכים וגדלים, בייחוד בעת המורכבת הזו, לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, למר רייף כיו"ר דירקטוריון החברה השפעה וחשיבות רבה בבנייה, הובלה ויישום תוכניות עבודה ותוכניות אסטרטגיות, לצורך הוצאה אל הפועל של מהלכים עסקיים וניהוליים משמעותיים, אשר הובילו ומובילים לגידול ולהרחבה בתחומי פעילותה של הקבוצה לגידול משמעותי בהיקפי פעילותה ולשיפור בתוצאותיה הכספיות.

יתרה מזאת, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתנו דעתם למאפייניה של החברה כחברה ציבורית וכן כאמור למאפיינים הייחודיים של הענף בו פועלת הקבוצה וסביבתה העסקית, ובכלל זה אתגרים עסקיים וכלכליים רבים. מאפיינים אלה הובילו ומובילים לעלייה מתמדת בדרישות תפקיד יו"ר דירקטוריון של חברה ציבורית בתחומי פעילותה של הקבוצה ובכלל זה לגידול משמעותי בהיקף הסמכויות והאחריות הנדרשים ממנו לצורך עמידה בדרישות תפקידו.

זאת ועוד, מתווה התגמול המוצע העדכני, הכולל עדכון התמורה השוטפת הקבועה (בשיעור של כ- 10% בלבד (ביחס לתגמול הקבוע לו היתה זכאית טוביאס בגין העמדת שירותי הניהול), עדכון מנגנון המענק השנתי המוצע התלוי בגידול ושיפור ברכיב תשואה על ההון העצמי של החברה (תוך הותרת תקרת המענק השנתי ללא שינוי) אשר יחדיו - בכל מקרה כפופים לתקרה כוללת (אשר עודכנה בשיעור של כ- 5% בלבד (ביחס לתקרת התגמול לה יכול והיתה זכאית טוביאס בגין העמדת שירותי הניהול), משקף לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה איזון ראוי ונכון ; (א) בין תשלום שוטף לבין מענק שנתי בגין גידול בשיעור התשואה על ההון העצמי ; וכן (ב) בין תגמול נושא משרה עבור מאמציו להשיא את התשואה על ההון העצמי של החברה לבין שמירה על האינטרסים של בעלי המניות האחרים.

3.4.7 **יצירת מסגרת תגמול ותמרוץ ראויה**. לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, חבילת התגמול המוצעת (המתבססת על תנאי ההתקשרות של טוביאס במסגרת הסכם הניהול הקיים עם עדכונים לא משמעותיים ביחס להיקפי התגמול הכוללים) הינה חבילת תגמול ותמריצים ראויה בהתחשב, בין היתר, בגודלה של החברה ואופי פעילותה, בהגדרת תפקידו של מר ישראל רייף (כיו"ר הדירקטוריון), הוותק שלו, ניסיונו המקצועי, כישוריו, מומחיותו, היקף המשרה הנדרש, תחומי אחריות וסמכויות, תרומתו להשגת יעדי הקבוצה, הבנתו את היעדים שברצונה של הקבוצה להשיג ותרומתו להשגתם, היכרותו את ענייני הקבוצה ומעורבותו בעסקיה.

זאת ועוד, לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, חבילת התגמול המוצעת הכוללת, בין היתר, עדכון רכיבי התגמול הקבוע והמשתנה/מענק שנתי, נקבעה תוך ראיית צרכי החברה (הקיימים ועתידיים) במטרה ליצור תמריצים ראויים ואטרקטיביים למר ישראל רייף והכל תוך איזון נכון וראוי בין הצורך בקידום יעדיה ותוכניותיה של החברה לבין הצורך בהתחשבות בסיכונים הנלווים לפעילותה.

3.4.8 **חיזוק אלמנטים מתמרצים לטווח ארוך**. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רואים חשיבות עליונה בחיזוק אלמנטים מתמרצים ארוכי טווח (כדוגמת מתכונת מנגנון המענק השנתי המוצע ומובא לאישור במסגרת האסיפה המוזמנת בדוח זה) בחבילת התגמול המובאת לאישור, לקראת פעולות ומהלכים משמעותיים שבכוונת הקבוצה לנקוט ואשר מייצרים בפני הקבוצה והנהלתה אתגרים מורכבים. בהתאם, חבילת התגמול המוצעת משקפת רצונה של החברה לתגמלו הן בגין תרומתו הרבה לקבוצה לאורך שנים רבות והן באופן שיסייע לקבוצה לעמוד ביעדים ששמה לעצמה הן בטווח הקצר והן בטווח האורך ובכל בצורה מידיתית ומיטבית.

בהתאם, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו כי אישור הסכם הניהול המוצע ובתוך כך אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון, לתקופה של שלוש שנים תוך עיגון מנגנון המענק השנתי המוצע (הכולל, בין היתר, תנאי סף וכן תקרת מענק שנתי), אף מקדמים את האסטרטגיה ארוכת הטווח של הקבוצה, מטרותיה ותוכניותיה שכן לדעתם ביכולתו של מר ישראל רייף להמשיך להוביל את הקבוצה תוך שהוא מנווטה בהצלחה, בשים לב לצרכיה, לתוכניותיה העסקיות, החזון ולאסטרטגיה שלה תוך שהוא פועל להשגת יעדי הקבוצה, פיתוח עסקיה וקידומה, וזאת באמצעות מתן תמריצים ארוכי טווח, באופן שעמידה בהם, תשקף את אסטרטגיית ותוכניות הקבוצה לצורך פיתוחה וצמיחתה.

3.4.9 **המשך מינויו של מר ישראל רייף כיו"ר דירקטוריון החברה נבחר כחלופה העדיפה ונכונה ביותר לחברה, בייחוד בעת הזו**. הבחירה בהמשך הכהונה של מר ישראל רייף כיו"ר הדירקטוריון נבחנה ונבחרה על ידי החברה כחלופה המועדפת ונכונה ביותר לה, בייחוד בעת הזו, בין היתר, מתוך מסקנה שכניסה של יו"ר דירקטוריון חדש לחברה, עתיר ניסיון עסקי רב ומוכשר ככל שיהיה, אשר איננו מכיר לעומקם של דברים (כמו מר ישראל רייף), את הקבוצה, את מנהליה ועובדיה, את מגוון פעילותיה, את שותפיה, את תוכניות העבודה ואת האסטרטגיה שלה עשוי לגרום לעצירת יישומן של תוכניות העבודה ותוכניותיה האסטרטגיות של הקבוצה. האמור מקבל משנה תוקף, בייחוד, בעת הזו, לאור אי יציבותם של השווקים בהם פעילה הקבוצה, מה עוד

שמינויו של יו"ר דירקטוריון חדש עלול להעמיד את הקבוצה אל מול אתגרים נוספים ומורכבים בשים לב לסביבתה העסקית והתחרותית מאוד שבה הינה פועלת.

3.4.10 **תנאי הסכם הניהול המוצע וכהונת יו"ר דירקטוריון כפופים לאישורה של מדיניות התגמול המוצעת ובכפוף לאישורה כאמור יעלו בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול המוצעת והינם לטובת החברה**. אישור הסכם הניהול המוצע (ובתוך כך אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון) כפופים לאישורה של מדיניות התגמול המוצעת ומותנים באישורה. בהתאם לזאת עם אישורה של מדיניות התגמול המוצעת - אישור הסכם הניהול המוצע (ובתוך כך אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון) יעלו בקנה אחד ובהלימה מלאה עם הוראות מדיניות התגמול המוצעת של החברה והינם לטובת החברה.

3.4.11 **נתונים השוואתיים והליך אחר**. בהתאם לתיקון 22 לחוק החברות, ועדת הביקורת וועדת התגמול עמדו על קיומו של "הליך אחר", לפיו נבדקו תנאי הסכם הניהול המוצע/תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון, בין היתר על ידי, הצגת נתונים השוואתיים, בהתבסס על ממצאי סקר חיצוני (שנערך על ידי גורם שלישי שהינו מומחה ובלתי קשור), של חברות ציבוריות אחרות דומות ובנות השוואה לחברה מחד, ושמספרן יהיה גדול ככל האפשר על מנת שהחברה תוכל לנתח את נתוני ההשוואה ולהסיק מהם מסקנות. בהתבסס על ממצאי הסקר ההשוואתי כאמור נקבע על ידי הועדות ודירקטוריון החברה כי ההליך נמצא תקין, ובכלל זה, כי מתווה התגמול העדכני (על רכיביו) מכוח הסכם הניהול המוצע המעגן את תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה (כפי שגם נכללו במדיניות התגמול המוצעת) הינם סבירים ומקובלים ביחס לחברות הציבוריות אליהן הושוו הנתונים כאמור לעיל.

3.4.12 **ההתקשרות המוצעת איננה כוללת חלוקה**. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי ההתקשרות בהסכם הניהול איננה כוללת "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

לאור האמור לעיל, מצאו וועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי ההחלטה המובאת לאישור, הינה סבירה, ראויה והוגנת, בשים לב, בין היתר, להיקפי פעילותה וגודלה של החברה, לתרומתו והיכרותו הרבה של רייף עם הקבוצה, לדרישות התפקיד של מר רייף כיו"ר דירקטוריון (לרבות סמכויות והיקפי אחריות) וכן לנוכח הוראות מדיניות התגמול המוצעת של החברה.

3.5 <u>שם בעלת השליטה בחברה שיש לה ענין אישי ומהות עניינה האישי</u>

למיטב ידיעת החברה, הגב' עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברה מחזיקה בכ-60.16% מהון המניות המונפק ומכוח ההצבעה בה (ובדילול מלא, כ-57.35%), באמצעות השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ וסוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ - חברות פרטיות בבעלותה המלאה (בעקיפין). הגב' עתליה שמלצר הינה בעלת ענין אישי בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לאור היותו של ה"ה ישראל רייף נשוי לבתה של הגב' הגב' עתליה שמלצר.

כמו כן ולמען שלמות התמונה יצוין כי (א) מר ישראל רייף, יו"ר דירקטוריון החברה וחתנה של גב' שמלצר, וה"ה אסי שמלצר וטובי שמלצר - בניה של הגב' שמלצר, מחזיקים ב- 1.14%, 1.14% ו- 0.58%, בהתאמה, מזכויות ההון וההצבעה בחברה (בדילול מלא: 1.08%, 1.08% ו- 0.56%); וכן (ב) דור שלמה השקעות (2014) בע"מ, חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים, מחזיקה ב- 2.69% מזכויות ההון וההצבעה בחברה (בדילול מלא- 2.57%).

3.6 <u>שמות הדירקטורים שעשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהחלטה המובאת לאישור במסגרת דוח זה ומהות עניינם האישי</u>

מר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון הינו בעל עניין אישי באישור הסכם הניהול המוצע לנוכח כך שהשירותים המובאים לאישור במסגרת הסכם הניהול המוצע ניתנים על ידו, באופן אישי ולאור היותו מוטב אישית באישור הסכם ניהול מוצע זה.

עוד יצוין כי למען הזהירות, מר אייל בן יוסף נמנע מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון ובהחלטה ביחס לאישור הסכם הניהול המוצע וזאת לאור העובדה שהינו מועסק בחברות בשליטתה של הגב' עתליה שמלצר, אשר ישראל רייף הינו קרובה/חתנה.

3.7 <u>דיוני ועדת הביקורת/התגמול והדירקטוריון, זהות חברי ועדת הביקורת/התגמול ודירקטוריון החברה שהשתתפו/לא השתתפו בשל עניינם האישי (ככל שקיים)</u>

3.7.1 בועדת הביקורת/תגמול מיום 25 במאי 2025, שדנה ואישרה פה אחד את ההתקשרות המוצעת השתתפות כל חברי ועדת הביקורת/ תגמול: ה"ה חזי דברת, נאוה שפר (דח"צית) וצביקה ציבלין (דח"צ).

3.7.2 בדירקטוריון החברה מיום 27 במאי 2025, שדן ואישר פה אחד את ההתקשרות המוצעת השתתפו: ה"ה חזי דברת, נאוה שפר (דח"צית) וצביקה ציבלין (דח"צ).

מר ישראל רייף, יו"ר דירקטוריון החברה לא השתתף בדיונים ובהחלטה בישיבת הדירקטוריון כאמור בשל עניינו האישי כמפורט בסעיף 3.6 לדוח זה. זאת ועוד, למען הזהירות, מר אייל בן יוסף נמנע מלהשתתף בדיון ובהחלטה בישיבת הדירקטוריון כאמור וזאת לאור האמור בסעיף 3.6 לדוח זה.

3.8 <u>האישורים הנדרשים לביצוע אישור הסכם הניהול המוצע</u>

לאחר שנתקבלו האישורים הנדרשים על ידי ועדת הביקורת/התגמול ודירקטוריון החברה כמפורט בדוח זה, מותנה תוקפם של הנושאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לדוח זה באישורה של האסיפה הכללית ברוב כמפורט בסעיפים 4.3.2 ו-4.3.4 לדוח זה, בהתאמה.

3.9 <u>עסקאות מסוגה של ההחלטה המובאת לאישור במסגרת דוח זה או התקשרויות דומות לה שנחתמו בשנתיים האחרונות</u>

למעט כמפורט להלן, החברה לא אישרה התקשרויות מסוג ההתקשרות המוצעת או דומות לה, בשנתיים שקדמו לאישור ההתקשרויות כאמור על ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור דירקטוריון החברה כאמור:

3.9.1 **הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין טוביאס**. כמפורט בביאור 28ה.6. הנכלל בפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2024.

3.9.2 **הסכם העסקה של מר טל רייף, בנו של מר ישראל רייף.** כמפורט בביאור 28ה.8.א. הנכלל בפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2024.

3.9.3 **כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי**. כמפורט בביאור 28ה.7. הנכלל בפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2024.

3.9.4 **עסקאות והתקשרויות נוספות עם צדדים קשורים.** כמפורט בביאור 28ה.8. הנכלל בפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2024.

4. **<u>זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת - מקום כינוסה, מועדה, הרוב הנדרש בה והמועד הקובע</u>**

4.1 <u>מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה</u>. ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך **ביום ה', 3 ביולי 2025, בשעה 14:30**, במשרדי החברה ברחוב סמטת התבור 4, אזור התעשייה סגולה, פתח-תקוה.

4.2 <u>המועד הקובע</u>. בהתאם לאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם תקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום **ה', 5 ביוני, 2025** ("**המועד הקובע**") יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב המינוי אשר יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה הכללית לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה הכללית לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה הכללית כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה הכללית, עם תחילת האסיפה הכללית.

יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעלי מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.3 <u>הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית</u>

4.3.1 הרוב הנדרש לאישור כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 (מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים) ו-1.3 לדוח זה (מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו) הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למיטב ידיעת החברה, שיעור אחזקות בעלת השליטה בחברה, מקנה לה את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים אלו, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

4.3.2 הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לדוח זה (תיקון תקנון החברה) הינו 75% מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה בעצמם או באמצעות מיופה כח, מבלי שיובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4.3.3 הרוב הנדרש לצורך אישור הנושא המנוי בסעיף 1.5 לדוח זה (אישור מדיניות התגמול המוצעת) לדוח זה, בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול המוצעת, המשתתפים בהצבעה (במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים וכן על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא יעלה על שיעור של שני (2) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

4.3.4 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.6 לדוח זה (אישור הסכם הניהול מוצע), בהתאם להוראת סעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה בעצמם או באמצעות מיופה כח, מבלי שיובאו בחשבון קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) שבמניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה או עדכון מדיניות התגמול, לפי העניין, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.4 <u>המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית</u>. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בדיון שני חברים נוכחים בעצמם או על ידי שלוח והמחזיקים או המייצגים שליש מזכויות ההצבעה בחברה. אם תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 10 ביולי 2025, באותה שעה ובאותו מקום. באסיפה הנדחית מניין חוקי יהוו שני חברים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם מניין חוקי.

4.5 <u>אופן ההצבעה באסיפה הכללית</u>. בהצבעה לאישור הנושאים, המפורטים בסעיף 1 שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה. כמו כן, ביחס לכל הנושאים הנ"ל אשר על סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט להלן:

4.5.1 כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות או קישורית למערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44יא לחוק ניירות ערך, אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה**"), אתר הבורסה: https://maya.tase.co.il/he ("**אתר הבורסה**");

4.5.2 הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה;

4.5.3 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ;

1.1.1 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע להשתתפות באסיפה הכללית ;

4.5.4 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים ;

4.5.5 חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**") ; ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ;

4.5.6 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו- 2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל ; הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון ;

4.5.7 החברה תשלח בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה הכללית ;

4.5.8 המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה לחברה הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ;

4.5.9 הודעת עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה הכללית ; החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") את נוסח הודעת העמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו לחברה ; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית ;

4.5.10 כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, בחשבון משותף) וקוד גישה, אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה ;

4.5.11 עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית. לחילופין יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך, ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה הכללית וללא צורך בהצגת אישור בעלות מהבנק.

4.6 <u>בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית</u>

4.6.1 בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

4.6.2 בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס- 2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

5. **<u>סמכות הרשות לניירות ערך</u>**

בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך ("**הרשות**") או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לעסקאות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך שנקבעה בתקנות, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על מתן ההוראה.

6. **<u>עיון במסמכים ונציג החברה לענין טיפול בדוח</u>**

6.1 ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להתקשרויות המוצעות, במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי של החברה.

6.2 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח הינו המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי של החברה - עו"ד גיל ברק, מרחוב סמטת התבור 4, אזור התעשייה סגולה, פתח תקוה, טל': 073-2001325; פקס: 03-9216491.

בכבוד רב,

אפקון החזקות בע"מ
נחתם על ידי: גיל ברק, עו"ד
המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי

<u>נספח א'</u> - הצהרות דירקטורים

<u>נספח ב'</u> - תקנון חברה עדכני

<u>נספח ג'</u> - מדיניות תגמול מוצעת

נספח א' - הצהרות דירקטורים

הצהרת דירקטור

אני החתום/מה מטה, **ישראל רייף, ת.ז. 022377923**, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור באפקון החזקות בע"מ ("**החברה**").

2. הנני תושב/ת ישראל, וכשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.

3. הנני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית בחברה.

4. אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל שלא הופטר/ה.

5. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999 והתקנות שמכוחו (להלן: "**חוק החברות**").

6. בשים לב לאמור בסעיף 5 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

   6.1. השכלה (יש לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמאי): טכנאי תעשייה וניהול, מכון פריון העבודה.

   6.2. ניסיון מקצועי: דירקטור בחברות: ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, ש.י.ר שלמה מלונאות בע"מ, ש.י.ר שלמה פרויקטים בע"מ, .ש.י.ר נדל"ן אירופה בע"מ, S.C Sivan Investitii S.R.L,ltd, Shlomo Lake Project, Shir Shlomo Natakhtari llc, ש.י.ר שלמה ייזום ובניה 2014 בע"מ, שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך בע"מ, דור שלמה השקעות בע"מ, עופרה וישראל רייף השקעות (2014) בע"מ, ישראל רייף יעוץ וניהול בע"מ, אטקה בע"מ, א.ת. אפק השקעות בע"מ, אפקון מקרקעי מרכז בע"מ, אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, אפקון טכנולוגיות גז (לשעבר א.ר.ג. - אפקון אר.אמ.ג'י. טכנולוגיות גז מיזם משותף), תדיראן טלקום טכנולוגיות (2011) בע"מ, תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל בע"מ, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל - שותפות מוגבלת, אפקון אנרגית רוח בע"מ, חוות רוח סירין וגלבוע בע"מ, חוות רוח סירין 2011 שותפות מוגבלת, חוות רוח בית זרע בע"מ, סולאיר ניהול (2012) בע"מ, אפקון סולאיר אנרגיה מתחדשת שותפות מוגבלת, אפקון תחבורה חשמלית בע"מ, ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ שרות הוגן חיפה - תכנון וביצוע בע"מ, אפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ, אפקון פתרונות תוכנה בע"מ וחברות פרטיות נוספות.

7. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

8. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם - 1980, סעיף 7 לחוק החברות והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק זה; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט/ת רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

   (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

   (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

   (ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

   (ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני מצהיר/ה, כי הנני קרוב של בעל השליטה.

11. הריני מתחייב/ת כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל או כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.

12. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין/נת זאת בהצהרה.

תאריך: _____ שם: ישראל רייף

חתימה: _____

הצהרת דירקטור

אני החתום/מה מטה, **ישראל רייף, ת.ז. 022377923**, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור באפקון החזקות בע"מ ("**החברה**").

2. הנני תושב/ת ישראל, וכשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.

3. הנני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית בחברה.

4. אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל שלא הופטר/ה.

5. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999 והתקנות שמכוחו (להלן: "**חוק החברות**").

6. בשים לב לאמור בסעיף 5 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

6.1. השכלה (יש לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמאי): טכנאי תעשייה וניהול, מכון פריון העבודה.

6.2. ניסיון מקצועי: דירקטור בחברות: ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, ש.י.ר שלמה מלונאות בע"מ, ש.י.ר שלמה פרויקטים בע"מ, .ש.י.ר נדל"ן אירופה בע"מ, S.C Sivan Investitii S.R.L,ltd, Shlomo Lake Project, Shir Shlomo Natakhtari llc, ש.י.ר שלמה ייזום ובניה 2014 בע"מ, שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך בע"מ, דור שלמה השקעות בע"מ, עופרה וישראל רייף השקעות (2014) בע"מ, ישראל רייף יעוץ וניהול בע"מ, אטקה בע"מ, א.ת. אפק השקעות בע"מ, אפקון מקרקעי מרכז בע"מ, אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, אפקון טכנולוגיות גז (לשעבר א.ר.ג. - אפקון אר.אמ.ג'י. טכנולוגיות גז מיזם משותף), תדיראן טלקום טכנולוגיות (2011) בע"מ, תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל בע"מ, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל - שותפות מוגבלת, אפקון אנרגית רוח בע"מ, חוות רוח סירין וגלבוע בע"מ, חוות רוח סירין 2011 שותפות מוגבלת, חוות רוח בית זרע בע"מ, סולאיר ניהול (2012) בע"מ, אפקון סולאיר אנרגיה מתחדשת שותפות מוגבלת, אפקון תחבורה חשמלית בע"מ, ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ שרות הוגן חיפה - תכנון וביצוע בע"מ, אפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ, אפקון פתרונות תוכנה בע"מ וחברות פרטיות נוספות.

7. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

8. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם - 1980, סעיף 7 לחוק החברות והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק זה; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט/ת רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני מצהיר/ה, כי הנני קרוב של בעל השליטה.

11. הריני מתחייב/ת כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל או כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.

12. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין/נת זאת בהצהרה.

תאריך: 24/12/21

שם: ישראל רייף

חתימה: _____

הצהרת דירקטור

אני החתום/מה מטה, **אייל בן יוסף, ת.ז. 022683353**, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור באפקון החזקות בע"מ ("**החברה**").

2. הנני תושב/ת ישראל, וכשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.

3. הנני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית בחברה.

4. אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל שלא הופטר/ה.

5. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999 והתקנות שמכוחו (להלן: "**חוק החברות**").

6. בשים לב לאמור בסעיף 5 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

6.1. השכלה (יש לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמאי): אקדמאית- בעל תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון מוסמך.

6.2. ניסיון מקצועי: סמנכ"ל כספים בש. שלמה החזקות בע"מ, מנכ"ל דרך האשראי בע"מ, דירקטור באפקון החזקות בע"מ, א. טלאור שירותי ניהול בע"מ, ובחברות בשליטתה הגב' עתליה שמלצר, לרבות ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, ש.פ. שווקים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ, שלמה מוטורס בע"מ, שלמה תחבורה (2007) בע"מ ודרך האשראי בע"מ.

7. הנני מצהיר/ה כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999, והתקנות שמכוחו.

8. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם - 1980, סעיף 7 לחוק החברות והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק זה; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט/ת רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הריני מתחייב/ת כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל או כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.

11. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין/נת זאת בהצהרה.

תאריך: _____ שם: אייל בן יוסף

חתימה: _____

הצהרת דירקטור

אני החתום/מה מטה, **אייל בן יוסף, ת.ז. 022683353**, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור באפקון החזקות בע"מ ("**החברה**").

2. הנני תושב/ת ישראל, וכשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.

3. הנני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית בחברה.

4. אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל שלא הופטר/ה.

5. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999 והתקנות שמכוחו (להלן: "**חוק החברות**").

6. בשים לב לאמור בסעיף 5 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

   6.1. השכלה (יש לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמאי): אקדמאית- בעל תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון מוסמך.

   6.2. ניסיון מקצועי: סמנכ"ל כספים בש. שלמה החזקות בע"מ, מנכ"ל דרך האשראי בע"מ, דירקטור באפקון החזקות בע"מ, א. טלאור שירותי ניהול בע"מ, ובחברות בשליטתה הגב' עתליה שמלצר, לרבות ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, ש.פ. שווקים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ, שלמה מוטורס בע"מ, שלמה תחבורה (2007) בע"מ ודרך האשראי בע"מ.

7. הנני מצהיר/ה כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999, והתקנות שמכוחו.

8. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם - 1980, סעיף 7 לחוק החברות והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק זה; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט/ת רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

   (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

   (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

   (ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

   (ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הריני מתחייב/ת כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל או כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.

11. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין/נת זאת בהצהרה.

תאריך: 27/5/25

שם: אייל בן יוסף

חתימה: _____

הצהרת דירקטור

אני החתום/מה מטה, **יחזקאל דברת, ת.ז. 7627649**, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור באפקון החזקות בע"מ ("**החברה**").

2. הנני תושב/ת ישראל, וכשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.

3. הנני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית בחברה.

4. אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל שלא הופטר/ה.

5. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999 והתקנות שמכוחו (להלן: "**חוק החברות**").

6. בשים לב לאמור בסעיף 5 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

6.1. השכלה (יש לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמאי): אקדמאית - בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (B.A.) מאוניברסיטת תל-אביב. רואה חשבון מוסמך.

6.2. ניסיון מקצועי: דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות ובכלל זאת, יו"ר תמיג שיווק צמיגים בע"מ (מקבוצת תעבורה), מבטח שמיר אחזקות בע"מ - יו"ר.

חברות בהם כיהן בעבר: דלתא גליל תעשיות בע"מ (דח"צ) (עד 12/18), יו"ר תעבורה אחזקות בע"מ (עד 8/16), אי.אם.אס אלקטרוניקה בע"מ (עד 4/16), (דח"צ) H&O אופנה בע"מ (עד 1/16), מגדלי הערבה ליצוא בע"מ (עד 10/15), לשעבר משנה למנכ"ל כלל תעשיות והשקעות (עד 5/02), דח"צ בפאנגאיה נדלן בע"מ (עד 7/10), יו"ר תשתית ציוד ובינוי בע"מ (מקבוצת תעבורה) (עד 12/10), דירקטור בכלל תעשיות והשקעות בע"מ (עד 7/12), דירקטור בתעשיות חומרי נפץ בע"מ (עד 03/13), דירקטור בחרושת חומרי נפץ בע"מ (03/13), דירקטור ביזמה גליל חברה להובלה (1983) בע"מ (עד 3/13), דירקטור בי.ו.א.ל ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ (עד 6/13), דירקטור בשווק בוטנים וכותנה בע"מ (עד 10/13), דירקטור בתנובות שדה מטע בע"מ (עד 10/13).

7. הנני מצהיר/ה כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999, והתקנות שמכוחו.

8. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם - 1980, סעיף 7 לחוק החברות והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק זה; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט/ת רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הריני מתחייב/ת כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל או כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.

11. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין/נת זאת בהצהרה.

תאריך: _____ שם: יחזקאל דברת

חתימה: _____

9. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הריני מתחייב/ת כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל או כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.

11. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין/נת זאת בהצהרה.

תאריך: 25.5.25 שם: יחזקאל דברת

חתימה:

תוכן העניינים

1.	מבוא	1
2.	הון	1
3.	מניות	1
4.	דרישות תשלום	2
5.	העברת ניירות ערך	3
6.	שעבוד מניות	4
7.	סטוק	4
8.	שינויים בהון	5
9.	סוגי מניות	5
10.	אסיפות כלליות	5
11.	הדיון באסיפות כלליות	6
12.	הצבעות חברים	6
13.	מנוי שלוח להצבעה	7
14.	הדירקטוריון	7
15.	מנהלים כלליים	9
16.	פעולות הדירקטורים	9
17.	סמכויות הדירקטוריון	10
18.	מזכיר ופנקס סניף	10
19.	חיוב החברה	10
20.	דיבידנד	10
21.	היוון רווחים והטבה	11
22.	ספרי חשבונות	12
23.	הודעות	12
24.	ארגון החברה מחדש	13
25.	פיצוי	13
26.	פירוק	13

אפקון החזקות בע"מ
תקנון ההתאגדות

1. <u>מבוא</u>

1.1. משמעותם של מילים וביטויים:

מילים	פירוש
החברה	החברה האמורה לעיל.
החוק	פקודת החברות, חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968 וכל חוק בר תוקף בקשר לחברות החל על החברה אותה שעה.
תקנות אלה	תקנות ההתאגדות כניסוחן כאן או כפי שישונו.
דירקטור	כולל ממלא מקום, חליף או מיופה כח.
המשרד	משרדה הרשום של החברה כפי שיקבע.
ניירות ערך	מניות, אג"ח, שטרי הון, ניירות המירים למניות ותעודות המקנות זכות לניירות שכאלה.

1.2. הוראות סעיפים 2,3,4,5,6,7,8,10 לחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981 יחולו בשינויים המחויבים גם על פירוש תקנות אלה, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

1.3. פרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל מלה וביטוי שבתקנות אלה, המשמעות הנודעת להם בחוק, אלא אם יש בה משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

1.4. תקנות לוח "א" לתוספת השלישית לפקודת החברות, לא תחולנה על החברה.

2. <u>הון:</u>

2.1. הון המניות של החברה הוא כמפורט בתזכיר החברה וכפי שישונה מדי פעם.

2.2. כל מניה מבלי להתחשב בערכה הנקוב מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות החברה. לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, החזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

3. <u>מניות:</u>

3.1. בכפוף להוראות תקנות אלה, המניות תהיינה בפיקוח הדירקטורים אשר יהיו רשאים להקצותן או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים ובאותם הסייגים והתנאים, בין בפרמיה או בפארי או בנכיון (בכפוף לפקודת החברות), ובאותם הזמנים אשר הדירקטורים ימצאו לנכון ועם כל הסמכות לדרישת תשלום על כל מניות שהן שהוקצו בפארי או בפרמיה במשך אותו זמן ובאותה תמורה כפי שימצאו לנכון.

3.2. מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניות במשותף, רשאי כל אחד מהם לאשר קבלת דיבידנד או תשלומים אחרים בקשר לאותה מניה.

3.3. החברה לא תכיר במחזיק מניה כנאמן, וכן לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר

3.4. בזכות המבוססת על כללי היושר או בזכות המותנית בתנאי, או בזכות לעתיד, או בזכות חלקית במניה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה, אלא בזכותו המוחלטת של הבעל הרשום לגבי כל המניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות החוק.

3.5. חבר זכאי לקבל מהחברה ללא תשלום, תוך ששה חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר) תעודה אחת לגבי כל המניות מסוג מסויים הרשומות בשמו, אשר תפרט את מספר המניות והסכום אשר שולם עליהן וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מניה המוחזקת במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה לכולם.

3.6. כל תעודה תחתם בחותם או בחותמת החברה ותשא את חתימת ידם של דירקטור אחד ושל המזכיר או אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטורים למטרה זו.

3.7. החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שיקבע על ידי הדירקטוריון.

3.8. הנפקת מניות אשר נעשתה לשם השגת כספים לתשלום הוצאות הקמת מתקנים, או בנינים, או ציוד מפעל כלשהו שאינו עשוי להפיק רווחים משך תקופה ארוכה, רשאית החברה לשלם ריבית על החלק הנפרע של אותו הון המניות עבור התקופה בתנאים ובסייגים הנזכרים בסעיף 99 לפקודת החברות, ולזקוף את הסכום אשר שולם כריבית לקרן כחלק ממחיר הקמת המתקן, הבנין או ציוד המפעל.

3.9. החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה (כולל דמי חיתום) בשעור שלא יעלה על עשרה אחוזים מהמחיר שבו מונפקים ניירות ערך של החברה תמורת חתימתו או הסכמתו לחתום, בין בתנאי ובין ללא תנאי על ניירות הערך או תמורת החתמתו או הסכמתו להחתים אנשים אחרים על בקשות בין בתנאי ובין ללא תנאי, לניירות ערך של החברה וזאת במסגרת סעיף 96 לפקודת החברות. תשלומים כאמור בסעיף זה, יכול שישולמו במזומן או בניירות ערך של החברה או חלקם בדרך אחת וחלקם בדרך אחרת.

3.10. החברה רשאית להנפיק מניות בכורה הניתנות לפדיון בתנאים הקבועים בסעיף 38 לפקודת החברות.

3.11. תעודות מניה למוכ"ז:

א. החברה רשאית, לגבי מניות שנפרעו במלואן, להוציא תעודות למוכ"ז המצהירות כי המוכ"ז הוא בעל המניות המפורטות בתעודה. הדירקטורים יוכלו לקבוע ולשנות מזמן לזמן, את התנאים לפיהם תצאנה תעודות למוכ"ז כאלה וביחוד את התנאים לפיהם תוצא תעודה למוכ"ז חדשה, במקום תעודה שאבדה או הושחתה, או את התנאים לפיהם תוכל תעודה למוכ"ז להיות

מבוטלת ושמו של בעל התעודה ירשם בפנקס החברים בקשר למניות המפורטות בתעודה. בעל תעודה למוכ"ז כזו יהיה כפוף לתנאים הקיימים באותה שעה בין אם הותקנו לפני הוצאת תעודה למוכ"ז כזו או אחריה.

ב. לא תוצא תעודת מניות למוכ"ז או תלושים של מניה כזו במקומם של אלה שאבדו או הושמדו, אלא אם יוכח לשביעות רצונם של הדירקטורים שאכן התעודה או התלושים אבדו או הושמדו, ורשאים הדירקטורים לדרוש הוכחות כפי שיראה להם ולדרוש ערבויות מתאימות באם יגרם לחברה נזק מהוצאת תעודה או תלושים חדשים.

ג. תעודה למוכ"ז תזכה את בעלה במניות הנכללות בה, ומניות תועברנה על ידי מסירת תעודה למוכ"ז, וההוראות של תקנות החברה בגין העברת מניות ועבירותן מכח החוק, לא תחולנה לגביהן.

ד. המחזיק בתעודה למוכ"ז רשאי להפקיד את התעודה במשרד או בכל מקום אחר שיקבע על ידי הדירקטוריון בכל עת שירצה וכעבור 48 שעות מההפקדה, תהיה למפקיד הזכות לחתום על דרישה לכינוס אסיפה כללית של החברה, להשתתף בכל אסיפה כללית של החברה, להצביע בה להשתמש בשאר הזכויות הניתנות לחבר בכל אסיפה כללית המתכנסת כאילו היה שמו רשום בפנקס החברים כבעל המניות הכלולות בתעודה המופקדת. רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד תעודה למוכ"ז מסויימת, על פי הודעה בכתב של יומיים מראש לפחות, תחזיר החברה למפקיד את התעודה למוכ"ז.

4. <u>דרישות תשלום:</u>

4.1. אם לפי תנאי ההוצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאים הדירקטורים לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מהחברים בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן. כל חבר יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו, בתנאי שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום, במועד ובמקום שנקבע כאמור.

4.2. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחיה למעוד אחר, כפי שיוחלט על ידי הדירקטורים.

4.3. הדירקטורים רשאים להנהיג הבדלים בין בעלי המניות ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פרעונם.

4.4. המחזיקים מניה במשותף יהיו אחראים במאוחד ובנפרד לתשלום דרישות התשלום והשיעורים בקשר לדרישות אלה.

4.5. מקום שנדרש תשלום והוא לא בוצע עד למועד שנקבע, יהיה מחזיק המניה או האדם אשר לו הוקצתה, חייב לשלם ריבית והצמדה על הסכום הנדרש, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מהיום שנועד לתשלום ועד ליום התשלום. הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית וההצמדה או על מקצתם.

4.6. כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה יחשב לגבי תקנות אלה לדרישת תשלום שנעשתה כדין, ויום הפרעון הוא היום הקבוע לתשלום. במקרה של אי תשלום יחולו כל סעיפי תקנות אלה הדנים בתשלום הריבית ההצמדה וההוצאות,

חלוטי מניות וכדומה וכל יתר התקנות הקשורות לענין כאילו סכום זה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה כקבוע לעיל.

4.7. חבר לא יהיה זכאי לדיבידנד או לזכויותיו כחבר, אלא אם פרע את כל דרישות התשלום שנדרש להם בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם יהיו כאלה.

4.8. הדירקטורים רשאים לקבל מחבר הרוצה לשלם מראש תשלומים על חשבון מניותיו בנוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש למעשה, וכן רשאים הם לשלם לו ריבית על הסכומים אשר שולמו מראש כנ"ל או על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר נדרש על חשבון המניות שביחס אליהן נעשה התשלום מראש, או לעשות עמו כל סידור אחר שיש בו כדי לפצותו על הקדמת התשלום.

4.9. חבר אשר לא פרע דרישת תשלום או שיעור במלואם עד המועד הקבוע לתשלום, רשאים הדירקטורים בכל עת לאחר מכן וכל עוד דרישת התשלום לא כובדה, לדרוש לשלם את סכום דרישת התשלום בצרוף ריבית והצמדה וכן הוצאות אחרות שנגרמו כתוצאה מאי תשלום זה.

4.10. הדרישה תקבע את המועד שלא יהא מוקדם משלושים יום מתאריך הודעה, אשר עליו יש לשלם את דרישת התשלום בצירוף ריבית, הצמדה וההוצאות שנגרמו כתוצאה מאי התשלום. כן תפרט ההודעה כי במקרה של אי תשלום עד המועד הקבוע במקום המפורט צפויים ניירות הערך שביחס אליהם נדרש התשלום או השיעור, לחילוט. לא מילא החבר אחר הדרישה, מותר בכל עת לאחר מכן, לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה ההודעה הנ"ל לפי החלטת הדירקטוריון. חלוטי מניות יכללו את כל הדיבידנדים של אותן המניות אשר לא שולמו לפני החלוט, אף אם הוכרזו.

4.11. הדירקטורים רשאים למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל מניה שחולטה באותו אופן כפי שיחליטו, עם או בלי כל סכום שנפרע על המניה או שנחשב כנפרע עליה.

4.12. הדירקטורים רשאים בכל עת, לפני מכירת המניה שחולטה או העברתה בדרך אחרת, לבטל את החלוט באותם תנאים כפי שיחליטו.

4.13. חבר שחולטו מניותיו יהיה חייב לשלם לחברה למרות החלוט את כל דרישות התשלום אשר לא שולמו ביחס למניות אלה לפני החלוט בצרוף ריבית והצמדה עד ליום התשלום באותו אופן בדיוק כאילו לא חולטו המניות, ולמלא אחר כל התביעות והדרישות אשר החברה היתה יכולה לכפות ביחס למניות עד ליום החלוט בלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום החלוט. התחייבותו תגיע לקיצה רק לאחר שהחברה תקבל את מלוא התשלום שנקבע בעת הנפקת המניות.

4.14. הדירקטורים רשאים לגבות את הכספים שחולטו או חלק מהם, כפי שיראה בעיניהם, אך לא תהא עליהם חובה לעשות כן.

4.15. חלוטי מניה יגררו עמם בעת החלוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנות אלה או אשר החוק נותן לחבר לשעבר או מטיל עליו.

5. **<u>העברת ניירות ערך:</u>**

5.1. העברת ניירות ערך של החברה תעשה בכתב בדרך מקובלת או כפי שיקבע על ידי הדירקטורים ויכולה להיות בחתימת המעביר בלבד, ובלבד שיוגש לחברה כתב העברה מתאים.

5.2. לא יהא תוקף להעברת ניירות ערך בלתי נפרעים במלואם, או ניירות ערך שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי לפי שיקול דעתו המוחלט, ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו.

5.3. בעת העברת מניות בלתי משולמות במלואן יש צורך בחתימת הנעבר ובחתימת עד לאימות החתימות שעל גבי תעודת ההעברה.

5.4. המעביר יוסיף להחשב כבעל ניירות הערך המועברים, עד אשר שמו שלמקבל ההעברה ירשם בפנקסי החברה.

5.5. תעודת העברה תוגש למשרד לשם רישום בצירוף התעודות אשר אותן עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את ניירות הערך. תעודות העברה אשר תירשמנה תישארנה בידי החברה.

5.6. החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה בשעור אשר יקבע על ידי הדירקטורים מזמן לזמן.

5.7. הדירקטוריון רשאי לסגור את ספרי ההעברה ופנקסי החברה, עד תקופה של 30 יום לכל שנה.

5.8. עם פטירתו של מחזיק בניירות ערך של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העזבון, מבצעי הצוואה ובאין כאלה יורשיו של החבר כבעלי הזכות היחידים לניירות הערך של החבר וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך כפי שיקבע הדירקטוריון.

5.9. במקרה שחבר שנפטר החזיק בנייר ערך בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כחבר לגבי ניירות הערך האמורים. לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות.

5.10. אדם הרוכש זכות לנייר ערך עקב היותו אפוטרופוס או מנהל עזבון או יורשו של חבר או כונס נכסים, מפרק או נאמן בפשיטת רגל של חבר או לפי הוראת חוק אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו כפי שהדירקטורים ידרשו, להרשם כבעל נייר הערך או להעבירה, בכפיפות להוראות הכלולות בתקנות אלה ביחס להעברה, לאדם אחר.

5.11. אדם הרוכש זכות לנייר ערך כתוצאה מעבירותו מכח החוק, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין נייר הערך וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר לנייר הערך, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות החברה או להשתתף או להצביע בהן בקשר לאותו נייר ערך או להשתמש בזכות כלשהי אשר מקנה נייר הערך שפרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו בספרי החברה.

6. **<u>שעבוד מניות:</u>**

6.1. לחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עכבון על כל המניות שלא נפרעו במלואן הרשומות בשמו של כל חבר ועל תמורת מכירתן, ביחס לכספים (בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע זמן פרעונם), שתשלומם כבר נדרש או העומדים להפרע בזמן קבוע בעד מניה זאת. כן תהיה לחברה זכות שעבוד על כל המניות (חוץ ממניות שמחירן סולק במלואו) הרשומות בשמו של חבר להבטחת הכספים המגיעים ממנו או מרכושו בין חובות שלו עצמו או במשותף עם אחרים. שעבוד זה יחול גם על הדיבידנדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.

6.2. לשם מימוש השעבוד והעכבון רשאים הדירקטורים למכור את המניות שהשעבוד חל עליהן, באופן שיראה בעיניהם, אך לא תעשה מכירה אלא לאחר המועד הקבוע לתשלום ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו חבר, ליורשיו, למבצעי צוואתו או למנהלי עזבונו או למי שיקנה זכות למניות מחמת פשיטת רגלו של חבר בדבר כוונת החברה למכרן, ולא נפרעו הסכומים תוך 14 (ארבעה עשר) יום לאחר ההודעה.

6.3. התמורה הנקיה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסלוק החובות או ההתחייבויות של אותו חבר והיתרה (אם ישנה) תשולם לו, ליורשיו, למבצעי צוואתו, למנהלי עזבונו או לבא במקומו.

6.4. נעשתה מכירה לאחר הפקעה או לשם מימוש או עכבון שיעבוד תוך שימוש לכאורה בסמכויות הנתונות לעיל, רשאים הדירקטורים לרשום אותן בפנקס בשם הקונה, והקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או אופן השימוש במחיר הקניה. לאחר שנרשמו בפנקס בשמו לא יערער אדם על תקפה של המכירה.

7. **<u>סטוק:</u>**

7.1. החברה, באסיפה כללית, רשאית להמיר מניות שנפרעו במלואן בסטוק, ולהמיר סטוק במניות שנפרעו במלואן מכל סוג; הומרו מניות בסטוק, רשאים המחזיקים בו להעביר את טובות ההנאה שלהם באותו סטוק, או כל חלק ממנו, באותו אופן וכפוף לאותן התקנות שבהן מותר להעביר מניות בחברה או בקירוב לכך כפי שירשו הנסיבות. רשאים הדירקטורים לקבוע מזמן לזמן את הסכום המינימלי של סטוק הניתן להעברה, אולם סכום זה לא יעלה על הערך הנקוב של המניות מהן נוצר הסטוק.

7.2. הסטוק יקנה למחזיקיו את אותן זכויות המוקנות לחברים בנוגע להשתתפות ברווחים והצבעה באסיפות החברה, ולמטרות אחרות שהיה מקנה אותו סכום של מניות בחברה מסוג המניות שהומרו באותו סטוק.

7.3. המרת מניות בסטוק לא תפגע בכל זכות מיוחדת אחרת הכרוכה במניות שהומרו ולא תגרע ממנה. פרט לאמור לעיל ובאם הנסיבות ירשו זאת, תחולנה כל הוראות תקנות אלה על סטוק ועל מניות.

8. **<u>שינויים בהון:</u>**

החברה בהחלטה מיוחדת, רשאית לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:

א. לאחד ולחלק את כל או חלק מהון המניות שלה למניות בערך נקוב גדול יותר.

ב. לבטל מניות אשר טרם הוקצו.

ג. לחלק את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב קטן מאשר זה הקבוע בתזכיר או בתקנות על ידי חלוקה של מניותיה כולן או מקצתן, באותה עת. כל זאת בכפיפות להוראות החוק ובצורה כזו שביחס למניות שנוצרו כתוצאה מהחלוקה, אפשר יהיה בהחלטה על החלוקה לתת למניה אחת או יותר מהן זכות בכורה או יתרון ביחס לדיבידנד, הון, הצבעה או אחרת על פני המניות הנותרות או אלו מהן.

ד. להפחית את הון המניות שלה וכל קרן שמורה לפדיון הון באותו אופן שיראה לנכון וכן להשתמש באפשרויות, כולן או מקצתן, הקבועות בסעיף 45 לפקודת החברות.

ה. להגדיל את הון המניות שלה, בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם לאו. ההון המוגדל יהיה מחולק למניות בעלות זכויות בכורה או זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזר הון הצבעה או אחרת, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון, ובהעדר הוראה מיוחדת בתנאים שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

8א. החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד, ובכלל זה רשאית החברה להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי המניות.

9. **<u>סוגי מניות:</u>**

9.1. כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, ניתן לשנות זכויות סוג כלשהו לאחר קבלת החלטה מיוחדת של החברה ובאישור החלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית שלא מן המנין של בעלי המניות מאותו סוג, או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג.

9.2. הוראות תקנות אלה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של בעלי הסוג. המנין החוקי לאסיפה נדחית של בעלי הסוג יהיה לפחות שני אנשים המחזיקים או המייצגים לפחות שליש מהמניות שהונפקו מאותו סוג. כל בעל מניות מאותו סוג הנוכח בין באופן אישי או על ידי שלוח יהא רשאי לדרוש הצבעה חשאית, בין לפני ההצבעה בהרמת ידיים ובין לאחריה.

9.3. הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסויים שהוצאו בזכויות מיוחדות, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עמהן, מלבד אם הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

10. **<u>אסיפות כלליות:</u>**

10.1. אסיפות כלליות תכונסנה לפחות אחת לשנה במועד שיקבע על ידי הדירקטוריון ולא יאוחר מ- 15 חודש אחרי האסיפה הכללית הקודמת האחרונה, ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות רגילות". האסיפות האחרות של החברה תקראנה "אסיפות שלא מן המנין".

10.2. האסיפה השנתית:

א. תדון בדו"ח הדירקטוריון ותאשר דו"ח זה אם תמצא לנכון.

ב. דון בדו"ח רווח והפסד והמאזן ותאשר דו"חות אלה אם תמצא לנכון.

ג. תמנה רואי חשבון ותקבע את שכרם, או תסמיך את הדירקטוריון לקבוע את השכר.

ד. תמנה את הדירקטוריון כאמור בפרק 14 להלן.

ה. תדון בכל העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה הכללית השנתית של החברה, לפי תקנות אלה או לפי החוק.

10.3. הדירקטוריון רשאי לכנס, לפי שיקול דעתו, אסיפה שלא מן המנין; והוא חייב לכנס אסיפה שלא מן המנין על פי דרישה בכתב כמפורט בסעיף 63 לפקודת החברות. כל דרישה כזו צריכה לפרט את המטרות לשמן יש לזמן אסיפה ותהא חתומה על ידי הדורשים ותמסר למשרד. הדרישה יכולה להיות מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על ידי דורש אחד או יותר. אם אין הדירקטורים מזמנים אסיפה תוך 21 יום מתאריך הדרישה הנ"ל, רשאים הדורשים או חלק מהם המייצגים יותר ממחצית זכויות ההצבעה של כולם לכנס בעצמם את האסיפה, אולם אסיפה שכונסה כאמור לא תערך לאחר עבור שלושה חדשים מיום הגשת הדרישה.

10.4. הדירקטורים יתנו הודעה מוקדמת של שבעה ימים לפחות על המקום, המועד והשעה של האסיפה ובמקרה שיועמד לדיון ענין מיוחד, את המהות הכללית של ענין כזה. ההודעה תנתן לאותם החברים הזכאים לפי תקנות אלה לקבל הודעה מהחברה. בכל מקרה שהחלטה מיוחדת עומדת לדיון יש לתת הודעה מראש של 21 יום.

10.5. ניתן לכנס אסיפה בהודעה קצרה יותר, אם נתנה לכך הסכמת כל החברים הזכאים באותו זמן לקבל הודעות. ויתור יכול להינתן בכתב למפרע אפילו לאחר קיום האסיפה.

10.6. מודעה על אסיפה כללית תפורסם באתר האינטרנט של החברה או בשני עיתונים יומיים לפחות בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית; המודעה תפורסם לפחות עשרים ואחד יום לפני כינוס האסיפה. פרט למודעה על אסיפה כללית כאמור, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית לבעלי המניות שלה, בין אם הם בעלי מניות רשומים ובין אם אינם רשומים.

11. **<u>הדיון באסיפות כלליות:</u>**

11.1. אין לדון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני חברים הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח והמחזיקים או המייצגים שליש מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מנין חוקי.

11.2. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום, או ליום שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים

לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהוו שני חברים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם מנין חוקי.

11.3. יושב ראש הדירקטוריון (באם מונה) ישב ראש בכל אסיפה כללית. בהעדר יושב ראש, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו החברים הנוכחים בדירקטור, או אם לא יהיה דירקטור נוכח, יבחרו באחד החברים הנוכחים לשבת בראש האסיפה.

11.4. בהסכמת אסיפה שנוכח בה מנין חוקי, רשאי היושב ראש, ולפי דרישת האסיפה הנו חייב, לדחות את האסיפה מפעם לפעם וממקום למקום, כפי שהאסיפה תחליט. באם אסיפה נדחית לשבעה ימים או יותר, תנתן הודעה על האסיפה הנדחית באותו אופן כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל לא יהיה חבר זכאי לקבל כל הודעה על דחיה או על העניינים שבהם ידונו באסיפה נדחית. לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחיה.

12. **<u>הצבעות חברים:</u>**

12.1. בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה בין לפני ובין לאחר הכרזת תוצאות ההצבעה על ידי הרמת ידיים הצבעה בקלפי על ידי היושב ראש או על ידי שני חברים נוכחים, הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח והמחזיקים לפחות 5% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

12.2. הכרזת היושב ראש כי ההחלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסויים, או נדחתה או שלא נתקבלה, תשמש ראיה לכך ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות או היחס של הקולות שנתנו בעד או נגד החלטה כזו. דורש הצבעה בקלפי יהא רשאי לבטל את דרישתו בכל זמן קודם שנערכה ההצבעה.

12.3. נדרשה הצבעה בקלפי באופן המפורט לעיל תערך ההצבעה כפי שיורה היושב ראש ותוצאותיה תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה בקלפי. נדרשה הצבעה בקלפי לשם בחירת יושב ראש, או לדחיית האסיפה למועד אחר, תערך ההצבעה מיד.

12.4. דרישת הצבעה בקלפי לא תמנע את המשך האסיפה לשם דיון בכל נושא אחר, פרט לנושא שביחס אליו נדרשה הצבעה בקלפי.

12.5. מבלי לפגוע בזכויות או בהגבלות כפי שתהיינה לגבי סוג מיוחד של מניות, זכאי כל חבר בין בהצבעה בהרמת ידיים ובין במקרה של הצבעה בקלפי, לקול אחד בגין כל מניה שנפרעה במלואה והמוחזקת על ידו, מבלי להתחשב בערכה הנקוב.

12.6. פסול דין, רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס חוקי אחר. אנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.

12.7. מקום ששני חברים או יותר הנם בעלים משותפים במניה, יצביע ראשון השותפים בלבד, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, מבלי להתחשב ביתר השותפים הרשומים של המניה. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים האדם ששמו רשום ראשון בפנקס החברים.

12.8. בכפיפות להוראות החוק, תחשב כהחלטה בת תוקף כל החלטה בכתב החתומה על ידי בעל או כל בעלי המניות שהונפקו באותו זמן והמזכות את בעליהן להשתתף

באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, או של אותו סוג מניות שההחלטה מתייחסת אליו, כפי הנדרש, ותהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית של החברה או של אותו סוג בעלי מניות, כפי המקרה, שזומנה והתכנסה כהלכה למטרת קבלת החלטה כזו. החלטה כזו יכולה להכלל במספר מסמכים באותו נוסח אשר כל אחד מהם חתום על ידי בעל מניות אחד או על ידי מספר בעלי מניות.

12.9. בעל מניות לא יהיה זכאי להצביע בכל אסיפה כללית או להיחשב במנין הנוכחים, כל עוד יהיה חייב לחברה תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו, אלא אם תנאי ההנפקה של המניות קובעים אחרת.

13. **<u>מינוי שלוח להצבעה:</u>**

13.1. חבר רשאי למנות שלוח להצביע במקומו. שלוח אינו חייב להיות חבר החברה. מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב ואם הממנה הנו תאגיד, יעשה המנוי בחותם או חותמת התאגיד בצירוף מורשי החתימה של התאגיד.

13.2. מנוי שלוח להצביע באסיפה, יחשב ככולל גם את הסמכות לדרוש או להשתתף בדרישת הצבעה בקלפי בשם הממנה.

13.3. הצבעה בהתאם לתנאי יפוי הכח תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה, או נעשה פסול דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד שהתפרק או בטל את כתב המנוי או העביר את המניה ביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד החברה לפני האסיפה כי החבר נפטר, נעשה פסול דין או פשט את הרגל או התפרק במקרה של תאגיד או בטל את המנוי או העביר את המניה.
אולם במקום שנקבעה הצבעה בקלפי תהא הודעה בכתב על בטול מינויו של שלוח שרירה, אם נחתמה על ידי הממנה ונתקבלה במשרד לא יאוחר משעה לפני התחלת ההצבעה.

13.4. כתב מנוי של שלוח ויפוי כח או תעודה אחרת או העתק מאושר על ידי נוטריון, יופקדו במשרד או במקום אחר או במקומות בישראל או מחוצה לה, כפי שהדירקטוריון יקבע מפעם לפעם באופן כללי, או ביחס למקרה מיוחד לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון הממונה להצביע ובהעדר הפקדה כזו לא יהא למנוי כזה תוקף. לכתב מנוי של שלוח לא יהיה כל תוקף בחלוף 12 חודשים מהיום שנחתם. במקרה בו הופקד כתב המנוי או יפוי הכח או התעודה האחרת או ההעתק המאושר על ידי נוטריון המתייחס לאסיפה מסויימת, לא יהיה צורך להפקיד שוב כתב מינוי כאמור לפני אסיפה נדחית של אותה אסיפה.

13.5. כתב מינוי של שלוח, בין לאסיפה מסוימת ובין באופן אחר יהיה בנוסח המקובל.

14. **<u>הדירקטוריון:</u>**

14.1. מספר הדירקטורים בחברה (לרבות הדירקטורים החיצוניים) יהיה בין 3 (שלושה) ל- 11 (אחד עשר).

14.2. הדירקטורים יבחרו באסיפה כללית שנתית של החברה מדי שנה; דירקטורים שתסתיים תקופת כהונתם יוכלו להבחר מחדש.

14.3. מלבד לגבי דירקטור שהסתיימה תקופת כהונתו בהגיע מועד האסיפה או אדם שהומלץ לכהונת דירקטור על ידי הדירקטוריון, אין להציע באסיפה כללית של החברה מועמד למשרת דירקטור, אלא אם כן לא פחות מ- 48 שעות ולא יותר מאשר ארבעים ושנים יום לפני המועד שנקבע לאסיפה הכללית, תועבר למשרד החברה הודעה בכתב חתומה על ידי חבר החברה (אך לא על ידי המועמד) הרשאי להשתתף באסיפה עבורה נשלחה הודעה ולהצביע בה, על כוונתו להציע מועמד זה לבחירה למשרת דירקטור, כשמצורפת אליה הסכמתו בכתב של המועמד להבחר כנ"ל.

14.4. הדירקטוריון רשאי לקבוע שכר לחברי הדירקטוריון בין כתשלום כולל ובין כתשלום בגין השתתפות בישיבות. בנוסף לשכרו, זכאי כל דירקטור לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות, דמי אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בביצוע תפקידיו ושירותיו כדירקטור.

14.5. משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו שהוגש למשרד.

ב. אם פשט את הרגל או התפשר עם נושיו במסגרת הליכי פשיטת רגל.

ג. אם הוכרז פסול דין.

ד. במותו, ובמקרה של תאגיד - בהתפרקו.

ה. אם הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית, כאמור בסיף 14.13.

14.6. דירקטור לא יהיה פסול עקב משרתו:

א. מלהחזיק במשרה או בתפקיד בכל חברה אחרת שהחברה היא בעלת מניות בה או שיש לה בה טובת הנאה אחרת.

ב. לערוך חוזה עם החברה בין כמוכר ובין כקונה וכד'. חוזה כזה יהיה תקף אף אם לדירקטור טובת הנאה באיזו דרך שהיא.

14.7. דירקטור אינו חייב לדווח לחברה על רווח שמקורו בחוזה כזה מסיבה זו בלבד שהוא נמצא במשרת דירקטור או מסיבת יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך, אבל חייב הוא לגלות את מהות טובת ההנאה שלו ליתר הדירקטורים בהזדמנות הראשונה.

14.8. הודעה כללית על כך שדירקטור הוא חבר בפירמה מסוימת או חברה ויש לראותו כבעל טובת הנאה בכל העסקים עם פירמה זה או חברה זו, תחשב כגילוי מספיק לפי סעיף זה ביחס לדירקטור הנ"ל ולעסקים הנ"ל, ולאחר הודעה כללית כזו לא יהיה חייב דירקטור זה לתת הודעה מיוחדת ביחס לכל עסק מסויים עם פירמה זו או חברה זו.

14.9. למרות היותו נוגע בענין, ניתן לכלול דירקטור במנין החוקי של כל ישיבה בה הוא נוכח ובה ממנים אותו או כל דירקטור אחר להחזיק במשרה או בגוף אחר בו לחברה יש ענין. הוראה זו תחול גם במקום שהדירקטורים מחליטים להפעיל זכות כלשהי מזכויות החברה (בין בדרך הצבעה או בדרך אחרת) למנוי או הסכמה למינויו של דירקטור לקבל תפקיד בכל חברה אחרת וכן תחול הוראה זו שבמקרים

שדנים בתנאים של מינויים כנ"ל או בשינויים. דירקטור כנ"ל יוכל להצביע בכל ענין מהעניינים הנידונים לעיל, פרט למקרה בו נידון ענין מינויו ושינויים בתנאים אלה.

14.10. כפוף לאמור לעיל יפסל דירקטור מלהצביע כדירקטור ביחס לכל חוזה או סדור בו הוא מעונין ולא יכלל במנין החוקי של הישיבה שדנה בעניינו זה. הוראה זו לא תחול על העניינים הבאים:

א. כל סדור הנותן לדירקטור בטחונות או שיפוי עבור כספים שהלווה או התחייבות שנטל על עצמו לטובת החברה.

ב. כל סדור של נתינת בטחונות על ידי החברה לצד שלישי בגין חוב או התחייבות של החברה עבורם נטל על עצמו הדירקטור התחייבות אישית במלואה או בחלקה, בדרך של ערבות, שיפוי או הפקדת בטחון.

ג. כל חוזה על ידי הדירקטור לחתום או לרכוש מניות או אג"ח בחברה.

ד. כל חוזה או סדור עם חברה אחרת בה יש לדירקטור ענין רק כנושא משרה, כנושה, בעל מניות או בעל זכויות הנאה במניות באותה חברה.

האסיפה הכללית יכולה להחמיר או להקל בהוראות הנ"ל מדי פעם, בין באופן כללי ובין בקשר לחוזה מיוחד, סדיר או עסקה וכל חוזה מיוחד.

14.11. במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד נשארו לפחות רוב מהמספר הכולל של הדירקטורים. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו רשאים הנותרים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

14.12. לדירקטורים הזכות בכל עת למנות כל אדם כדירקטור אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך, יכהן עד לאסיפה הכללית הרגילה הבאה ויוכל להיבחר מחדש.

14.13. החברה רשאית ברוב של 51% מכלל בעלי המניות של החברה להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו והיא רשאית בהחלטה רגילה, למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה וכן למנות דירקטורים במקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע על ידי האסיפה הכללית.

15. **<u>מנהלים כלליים:</u>**

15.1. הדירקטורים רשאים מזמן לזמן למנות מביניהם אחד או אחדים כמנהל כללי או כמנהלים כלליים של החברה, אם לתקופה קבועה ואם לתקופה בלתי מוגבלת, והם רשאים מזמן לזמן להעביר או לפטר אותו או אותם ממשרתו או משרתם (כפוף להוראות שבכל חוזה בינו או ביניהם לבין החברה) ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.

15.2. כפוף להוראות שבכל חוזה בינו ובין החברה, יהיה המנהל הכללי כפוף לאותן ההוראות בדבר התפטרות והעברה ממשרה כמו חברי הדירקטוריון האחרים ואם יחדל מלשאת משרת דירקטור מאיזו סיבה שהיא, יחדל עקב כך מיד מלהיות מנהל כללי.

15.3. הדירקטורים רשאים להעניק למנהל הכללי המשמש בתפקיד אותה שעה אותן הסמכויות מן הסמכויות שיש להם לפי תקנות אלה, כפי שיראה בעיניהם, והם רשאים להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה ולאותן המטרות ובאותם התנאים ובאותן ההגבלות שיחשבו למועיל, והם רשאים להעניק סמכויות אלה בנוסף לסמכויותיהם ובין במקומן ותחתן, כולן או מקצתן, והם רשאים מזמן לזמן לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה כולן או מקצתן.

15.4. שכרו של מנהל כללי יקבע על ידי הדירקטורים בהתחשב בכל חוזה בינו לבין החברה, הוא יכול להיות בבחינת משכורת, או עמלה או השתתפות ברווחים או בכל הצורות הללו או בכמה מהן.

16. **<u>פעולות הדירקטורים:</u>**

16.1. הדירקטורים יתכנסו מדי פעם לשם הנהלת העסקים של החברה ויכולים הם לדחות את ישיבותיהם כפי שימצאו למתאים. דירקטור יכול לקרוא לישיבת דירקטורים בכל עת והמזכיר, אם ידרש על ידי דירקטור, חייב לעשות כן.

המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון יקבע על ידי הדירקטוריון וכל עוד לא נקבע אחרת יהיה המנין החוקי רוב הדירקטורים.

16.2. החלטה בכתב חתומה על ידי כל הדירקטורים, דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הדירקטוריון.

16.3. כל דירקטור רשאי להיות נוכח ולהצביע בכל ישיבות הדירקטורים על ידי דירקטור אחר או על ידי אדם אחר שימונה על ידו. מינויו של בא כח טעון הסכמת הדירקטורים והוא ישמש בא כוחו בין לישיבה אחת או לפרק זמן ידוע או עד להודעה על ביטול המינוי. כל בא כח יהיו לו מספר הקולות כמספר הדירקטורים שעל ידם נתמנה כבא כח, ואם הוא עצמו דירקטור יהיו לו הקולות הנ"ל נוסף על קולו הוא. מנוי בא כח יעשה בכתב.

16.4. דירקטור אשר אינו נמצא בישראל אינו זכאי במשך שהותו מחוץ לישראל להודעה על ישיבות, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לממלא מקומו.

16.5. הדירקטורים רשאים לבחור יו"ר לישיבותיהם ולקבוע את התקופה שבה יכהן במשרתו, ובלבד אם נקבע אחרת, יבחר היו"ר מדי שנה בשנה. אם לא נבחר יו"ר או אם היו"ר אינו נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר לאותה ישיבה.

16.6. שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטורים תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים והמצביעים, ליו"ר לא יהא קול מכריע.

16.7. כל ישיבת דירקטורים, שנוכח בה מנין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כולן או מקצתן של כל הסמכויות, יפויי הכח ושקולי הדעת הניתנים באותו זמן, לפי הוראות החברה, בידי הדירקטורים או המופעלים על ידיהם בדרך כלל.

16.8. הדירקטורים יכולים למסור את סמכויותיהם או חלק מהן לועדות כפי שימצאו לנכון, והם יכולים מדי פעם בפעם לבטל העברת סמכות זו. כל ועדה שכזו חייבת, בשעה שתשתמש בסמכות כנ"ל, למלא אחרי כל ההוראות שתוטלנה עליה מפעם לפעם על ידי הדירקטורים. הועדה יכולה להיות מורכבת גם שלא מדירקטורים. על הישיבות והדיונים של כל ועדה כזאת המורכבת משני חברים או יותר, תחולנה

ההוראות בדבר הסדרת ישיבותיהם של הדירקטורים, באם הוראות אלה מתאימות וכל עוד לא נקבעו תחתן תקנות שהותקנו על ידי הדירקטורים לפי תקנה זו.

16.9. כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטורים או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים, ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

16.10. הדירקטורים יגרמו לכך כי פרטיכלים מישיבות הדירקטוריון יתנהלו כראוי ויכללו:

א. שמות המשתתפים והנוכחים בכל ישיבה.

ב. כל החלטות ועיקרי הדיון בישיבות האמורות.

16.11. כל פרטיכל כזה יחתם על ידי היו"ר שבאותה ישיבה, או על ידי היו"ר בישיבה שלאחריה, יתקבל כהוכחה מכרעת על העניינים שנרשמו בפרטיכל זה.

16.12. בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה, יש בה ענין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות יאושרו בדרך, כדלקמן:

א. התקשרות כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה, תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי נושא משרה בחברה שאין לו עניין אישי בעסקה, ואשר הוסמך לכך על ידי דירקטוריון החברה (לעניין מסויים או באופן כללי), ובלבד שנושא משרה כאמור לא יאשר התקשרויות שעניינן תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה.

ב. אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור לעיל, יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

17. <u>סמכויות הדירקטוריון:</u>

17.1. הנהלת עסקי החברה תהא בידי הדירקטוריון הרשאי להשתמש בכל הסמכויות ולעשות את כל הפעולות והדברים שהחברה מורשית לעשות על פי תזכיר ההתאגדות שלה או באופן אחר; ואשר תקנות אלה או פקודת החברות אינן מורות או מחייבות כי יש לעשותם על ידי החברה באסיפה כללית. כל זאת בכפוף להוראות פקודת החברות ותקנות אלה וכל החלטות שאינן סותרות תקנות אלה ושיותקנו מזמן לזמן על ידי החברה באסיפה הכללית, בתנאי ששום החלטה כזאת לא תפסול פעולה שנעשתה לפני כן על ידי הדירקטורים ושהייתה בת תוקף אלמלא החלטה זאת.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכולים הדירקטורים למנות פקידים בכירים וממלאי תפקידים אחרים בחברה ולקבוע את תחום סמכויותיהם, תנאי עבודתם ושכרם.

17.2. הדירקטורים יהיו רשאים מזמן לזמן לפי שיקול דעתם, להשיג, ללוות או להבטיח תשלומם של כספים למטרות החברה. הדירקטורים יהיו רשאים להשיג או להבטיח תשלומם או החזרתם של הכספים הנ"ל לפי שיקול דעתם, ובמיוחד על ידי הנפקת

אגרות חוב או סטוק אגרות חוב המובטחים על ידי שעבוד רכושה וזכויותיה של החברה, כולם או מקצתם, בכלל זה הון החברה שטרם נדרש לתשלום.

18. **מזכיר ופנקס סניף:**

18.1. הדירקטוריון רשאי למנות את מזכיר החברה בתנאים שימצא לנכון ולמנות מזכיר משנה ולקבוע את תחומי תפקידיהם וסמכויותיהם.

18.2. החברה תהא רשאית בהתחשב עם הוראות החוק ובהתאם להן, לנהל בכל ארץ אחרת פנקס או פנקסים של חברים הגרים באותה ארץ ולהשתמש בכל הסמכויות האחרות הנזכרות בחוק בנוגע לפנקסי סניף כאלה.

19. **חיוב החברה:**

19.1. חתימתו של דירקטור או אדם אחר שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון באופן כללי או למקרה מיוחד, בין בעצמו ובין יחד עם אנשים נוספים, ביחד עם חותם או חותמת החברה או על גב שמה המודפס, תחייב את החברה.

19.2. רשאי הדירקטוריון לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עסקים שונים של החברה ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.

20. **דיבידנד:**

20.1. בכפוף לזכויות מיוחדות המוענקות למניות מיוחדות על פי תנאי הנפקתן, ישולמו רווחי החברה אשר הוחלט לחלקם כדיבינד, כתשלום בשיעור יחסי לסכום ששולם או שזוכה על ערכן הנקוב, פרט לסכום ששולם על חשבון דרישות תשלום.

20.2. אם לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, ישולמו כל הדיבידנדים על מניות שלא היו נפרעות במלואן בתוך תקופה כלשהי אשר בגינה משתלמים הדיבידנדים באופן יחסי לסכומים אשר נפרעו או זוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של המניות תוך חלק כלשהו מהתקופה האמורה (פרו רטה טמפוריס).

20.3. הדירקטורים רשאים על פי שיקול דעתם להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה, ולקבוע יעודן של קרנות אלה.

20.4. דירקטוריון החברה רשאי להכריז על דיבידנד שישולם לחברים בהתאם לזכויותיהם ולטובות ההנאה שלהם ברווחים ולקבוע את זמן התשלום. הכל בכפוף להוראות הדין~~החברה רשאית להכריז באסיפה כללית על דיביבדנד שישולם לחברים בהתאם לזכויותיהם ולטובות ההנאה שלהם ברווחים ולקבוע את זמן התשלום. אין להכריז על דיבידנד גדול יותר מזה שהוצע על ידי הדירקטוריון אולם החברה רשאית להכריז באסיפה כללית על דיבידנד קטן משהוצע~~.

20.5. ~~הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן לשלם לחברים על חשבון דיבידנד עתידי, דיבידנד ביניים כפי שימצא לנכון לפי מצב רווחי החברה~~(נמחק).

20.6. הדיבידנד ישולם למי שיהיה רשום בספר בעלי המניות של החברה ביום שיקבע לתשלום.

20.7. אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של החבר או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו רשום ראשון בפנקס ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. הקבלה של האדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו בפנקס החברים כבעליה של מניה או במקרה של בעלים משותפים של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

20.8. הדירקטורים רשאים להשקיע כל דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שיתבע. החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נדרש.

20.9. ~~כל אסיפה כללית המכריזה על דיבידנד רשאית להחליט כי אותו דיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, על ידי חלוקתם של נכסים מסויימים, וביחוד של מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת או בשילוב צורות אלה~~(נמחק).

21. **<u>היוון רווחים והטבה:</u>**

21.1. האסיפה הכללית בהמלצת הדירקטוריון רשאית להחליט כי רווחי החברה שלא חולקו, פרסי מניות, או קרנות שנוצרו משערוך מחדש של נכסי החברה או קרנות שנוצרו על בסיס אקויטי מרווחי חברות מסונפות, יהוונו ויחולקו בין אותם מחזיקי המניות שהיו זכאים לקבלם אילו חולקו בתורת דיבידנד ובאותו היחס, באופן שיהיו בידיהם מבחינת הון, ושבכסף מהוון זה, כולו או מקצתו, ישתמשו בשם אותם מחזיקי מניות, לפרעון מלא, אם לפי הערך הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה שההחלטה תקבע, של מניות, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה ושיחולקו בהתאם לכך, או לסילוק סטוק של אגרות חוב שהוצאו לפני כן ושחלוקה זו או תשלום זה יתקבלו על ידי אותם מחזיקי המניות בתמורה מלאה בעד טובת ההנאה שלהם בסכום המהוון האמור, כפי שיקבע הדירקטוריון.

21.2. בחלוקת מניות הטבה יקבל כל בעל מניות בחברה מניות מסוג אחיד או מהסוג שהיקנה לו את הזכויות לקבל את מניות ההטבה כפי שיקבע הדירקטוריון.

21.3. הדירקטוריון רשאי להכריז על חלוקת מניות הטבה כחלוקת ביניים.

21.4. להוראות הבאות יהיה תוקף לגבי כל הקצאה והוצאה של ניירות ערך בדרך של היוון והמתייחסות למניות הכלולות בתעודות מניה למוכ"ז, באם החברה תנפיק תעודות למוכ"ז:

א. הדירקטורים רשאים להקצות ולהוציא לנאמן או מיופה כח שימונה על ידם למטרה זו, את כל ניירות הערך שיש להקצותם לכל בעלי מניות הנכללות בתעודות למוכ"ז, ורשאים ליתן לנאמן או למיופה הכח, כח או הוראות בקשר למימושם של ניירות הערך שהוקצו להם, כולם או בחלקם וזאת כדי להקל על חלוקתם או לכל מטרה אחרת כפי שימצאו לנכון.
כל הקצאה והוצאה כנ"ל יחשבו כהקצאה והוצאה ברת תוקף לגבי אותם אנשים הזכאים לחלקם בהיוון כנ"ל בתוקף מניות למוכ"ז.

ב. כדי למצוא את החברים הזכאים בתוקף תעודות למוכ"ז להטבות הנובעות מהיוון כנ"ל, יפרסמו הדירקטורים לפחות פעם בעיתון ישראלי ובכל עיתון אחר (אם בכלל) אשר הדירקטורים יחליטו עליו מדי פעם, הודעה בדבר החלטת ההיוון ואופן חלוקת הסכומים המהוונים, וכן את מספר התלוש שיש להציגו לשם קבלת ההטבה. עם הצגת התלוש הנדון ומסירתו במקום שפורסם בהודעה, יהא זכאי מוסר התלוש להטבות הנובעות מההיוון כנ"ל באופן יחסי למספר המניות המפורטות בתעודות המניה למוכ"ז אליהן שייכים התלושים. בנוסף לכך רשאים המנהלים לקבוע באותה הודעה מועד (שלא יפחת מ- 6 חודשים מיום פרסום ההודעה) שלאחריו ניירות הערך שלא נדרשו ימכרו על ידי הנאמן או מיופה הכח וכל אדם שיופיע לאחר מכן ויציג את התלוש שנקבע בהודעה יהא זכאי לקבל רק את התקבולים נטו מהמכירה והפירות שנצטברו בגינם.

ג. החברה, הנאמן ומיופה הכח יהיו רשאים להכיר בזכותו המוחלטת של האדם-שיציג בצורה האמורה לעיל את התלוש שנקבע בהודעה-לכל ההטבות הנובעות מההיוון והמתייחסות למניות המפורטות בתעודות המניה למוכ"ז אליהן מחוברים התלושים. מסירת התלוש תהווה הפטר טוב לחברה, לנאמן ולמיופה הכח למסירתן של ניירות הערך למציג התלושים או (בהתאם למקרה) לתשלום התמורה נטו של מכירת ניירות הערך.

21.5. לשם ביצוע כל החלטה לפי התקנות שבפרקים 20 ו- 21, רשאי הדירקטוריון לישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקה וביחוד להוציא תעודות של שברי מניות ולקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים מסויימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך, או כי שברים שערכם פחות מ- 1 שקל לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל הצדדים. הדירקטוריון רשאי לשלם מזומנים או להקנות נכסים מסויימים אלה לנאמנים בנאמנות לטובת האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן מהוונת כפי שיראה מועיל בעיני האנשים.

21.6. כל אימת שהדבר נדרש, יש להגיש חוזה בהתאם לסעיף 93 לפקודת החברות, והדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן המהוונת ומינוי כזה יהיה בר תוקף.

22. **<u>ספרי חשבונות:</u>**

22.1. הדירקטוריון יגרום כי יתנהלו ספרי חשבונות נאותים של החברה וכי יערך מאזן שנתי של החברה וחשבון רווח והפסד.
פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד או באותו מקום אחר שהדירקטוריון יצמא לנכון, ויהיו פתוחים לביקורת הדירקטורים.

22.2. הדירקטוריון רשאי להחליט אם ובאיזו מידה ובאיזה זמן ומקום ולפי אילו תנאים או תקנות יהיו החשבונות והפנקסים של החברה או איזה מהם, פתוחים לבקורת החברים, ולשום חבר (שאינו דירקטור) לא תהא כל זכות לעיין בכל חשבון או פנקס או מסמך של החברה, אלא אם ניתנה לו זכות זו על ידי החוק או שהורשה לכך על ידי הדירקטורים, או לפי החלטת החברה באסיפה כללית.

22.3. לא יאוחר מאשר שמונה עשר חודשים לאחר התאגדותה של החברה, ולאחר מכן, לפחות אחת לשנה, יגישו הדירקטורים לחברה באסיפה הכללית חשבון רווח והפסד בגין התקופה החל מהחשבון האחרון או (במקרה של הגשת החשבון

הראשון) החל מהתאגדותה של החברה, ערוך עד לתאריך שאיננו מוקדם מששה חודשים לפני האסיפה, ובהתאם להוראות החוק הקשורות בכך, יערך מאזן בכל שנה ויוגש לחברה באסיפה הכללית כשהוא ערוך לאותו יום שאליו ערוך חשבון הרווח וההפסד. למאזן יצורף דו"ח רואה החשבון וכן דו"ח הדירקטוריון לגבי מצב עניני החברה והסכום המומלץ לתשלום כדיבידנד וכן הסכום המומלץ להעביר לקרן שמורה, או לחלוקת מניות הטבה.

23. **<u>הודעות:</u>**

23.1. הודעה או כל מסמך אחר יכולים להמסר על ידי החברה לכל אדם בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו חבר בפנקס החברים או לפי אותה כתובת שהחבר מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים. מלבד אם פורש אחרת בתעודות מניה למוכ"ז לא יהיו מחזיקיהם זכאים לקבל הודעה על כל אסיפה כללית של החברה.

23.2. כל הודעה שהחברה רשאית או נדרשת לתת לפי תקנות אלה, רשאית היא לתיתה לחברים או לכל חלק מהם על ידי פרסום בעיתון יומי אחד המופיע בישראל.

23.3. כל ההודעות שיש לתתן לחברים, תנתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה בפנקס החברים, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי המניות.

23.4. כל חבר הרשום בפנקס החברים לפי כתובת, בין בארץ ובין בחו"ל, יהיה זכאי שישלחו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבל בהתאם לתקנות אלה, אולם פרט לאמור לעיל לא יהא שום חבר שאינו רשום בפנקס החברים זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.

23.5. כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לחבר בהתאם לתקנות אלה - יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי המניות המוחזקות על ידו (בין לגבי מניות המוחזקות על ידו בלבד או על ידו בשותפות עם אחרים) למרות שאותו חבר נפטר באותו זמן או פשט רגל (בין שהחברה ידעה על פטירתו או פשיטת הרגל שלו ובין אם לאו) עד אשר אדם אחר ירשם במקומו כמחזיק בהן בשותפות, ומסירה או משלוח כנ"ל ייחשבו כמסירה או משלוח מספיקים ליורשים, לנאמנים, למנהלים או למקבלי העברה וכל בני אדם אחרים (אם ישנם כאלה) אשר להם זכות במניות.

23.6. כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו נמסרו תוך 48 שעות מהיום בו מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר לבית הדואר. אי מסירת הודעה בדבר אסיפה או הודעה אחרת לחבר כלשהו-לא יגרום לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה. כל רישום אשר נעשה באופן רגיל בפנקס החברה ייחשב כראיה לכאורה של המשלוח, כרשום באותו פנקס.

23.7. מובהר בזאת כי כל האמור בתקנה 23 זאת כפוף להוראות תקנה 10.6, וכי החברה לא נדרשת למסור הודעות לבעלי מניותיה בקשר לאסיפה כללית, אלא לפעול בהתאם לאמור בתקנה 10.6 לעיל.

24. **<u>ארגון החברה מחדש:</u>**

בשעת מכירת מפעל החברה רשאים הדירקטורים, או במקרה של פרוק, המפרקים, אם הורשו לכך על ידי החלטה מיוחדת של החברה, לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת ישראלית או זרה, בין שהואגדה או עומדת להתאגד לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו, והדירקטורים (אם רווחי החברה מרשים זאת) או המפרקים (במקרה של פירוק) רשאים לחלק בין החברים את המניות או ניירות הערך הנ"ל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם, או להפקידם בידי נאמנים עבור חברים, והאסיפה הכללית בהחלטה מיוחדת יכולה להחליט על הערכת ניירות הערך או הרכוש הנ"ל באותו מחיר ובאותו אופן כפי שהאסיפה תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כנ"ל ולוותר על זכויותיהם בנדון זה, פרט, במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות החוק אין לשנותן או להסתייג מהן.

25. **<u>ביטוח אחריות ושיפוי:</u>**

25.1. בכפוף להוראות החוק החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או בשל הוצאות שהוציא ו/או שיוציא, בכל אחד מאלה:

25.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

25.1.2 הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

25.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר, לרבות חבות כספית לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

25.1.4. הוצאות שהוציא ו/או שיוציא בקשר עם הליך אכיפה מנהלי. "**הליך אכיפה מנהלי**" בסעיף זה הינו הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות; וכן כל הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי או ביטוח בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו.

25.1.5. הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 ו/או בקשר אליו לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

25.1.6 כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר על פי דין לבטח אחריות של נושא משרה.

בכל מקרה בו יכלול חוזה הביטוח כיסוי לחברה עצמה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה על פני החברה בקבלת תגמולי ביטוח.

25.2.

(א) בכפוף להוראות כל דין, רשאית החברה ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל

לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, כמפורט בסעיפים 260(א)(1א) ו-260(א)(2) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

השיפוי כאמור לעיל בגין תקנה 25.2(ג)(1) (שיהיו בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו) לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, לא יעלה על סך השווה ל- 25% מהונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה (**"סכום השיפוי המרבי"**). לעניין זה **"ההון העצמי של החברה"** פירושו סכום הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, המבוקרים או הסקורים האחרונים, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי בפועל.

(ב) מבלי לגרוע מן האמור בתקנה (א) לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה (ג) להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

(ג) התחייבות לשיפוי או שיפוי, כאמור בתקנה (ב) לעיל, יכול שיינתנו מראש בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות משנה (1) – (3) להלן, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרתה בחוק החברות) בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

(4) חבות כספית שהוטלה ו/או שתוטל עליו לטובת נפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

(5) הוצאות שהוציא נושא המשרה ו/או שיוציא בקשר עם הליך אכיפה מנהלי (כהגדרתו בסעיף 25.1.4 לעיל) שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(6) הוצאות שהוציא נושא המשרה ו/או שיוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988, כפי שיתוקן מעת לעת, ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(3) כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.

(ד) בכפוף להוראות חוק החברות:

(1) החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל אדם לרבות נושא משרה בחברה, המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה ענין כלשהו בה (להלן: "**דירקטור בחברה האחרת**"), של חבות או הוצאה כמפורט בתקנה (ב) לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות הענין.

(2) מבלי לגרוע מן האמור בתקנה (1) לעיל, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה האחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה (ג) לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היות ודירקטור בחברה האחרת.

(ה) בכפוף להוראות חוק החברות:

(1) כל עובד או פקיד של החברה שאינו נושא משרה בחברה, ישופה על ידי החברה בשל כל חבות או הוצאה שהוטלה עליו בתור עובד או פקיד של החברה בהתגוננו בכל הליך משפטי, בין אזרחי ובין פלילי, שבו ניתן פסק דין לטובתו או שבו זוכה, לפי הענין.

(2) החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות עובד או פקיד של החברה שאינו נושא משרה בחברה או לשפותו בדיעבד בשל כל חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתום לב בתוקף היותו עובד או פקיד של החברה.

(ו) בכפוף להוראות חוק החברות, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לענין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לענין מתן פטור או שיפוי בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור

בחברה האחרת, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

25.3. אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח ו/או לעניין שיפוי:

25.3.1 בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה שאינם נושאי משרה בה;

25.3.2 בקשר לנושאי משרה בחברה – במידה שהביטוח ו/או השיפוי אינם אסורים במפורש לפי כל דין.

25.3.3 מבלי לפגוע באמור לעיל, כל עובד או פקיד של החברה שאינו נושא משרה בחברה, ישופה על ידי החברה בשל כל חבות או הוצאה שהוטלה עליו בתור עובד או פקיד של החברה בהתגוננו בכל הליך משפטי, בין אזרחי ובין פלילי, שבו ניתן פסק דין לטובתו או שבו זוכה, לפי הענין.

25.4. בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

26. **<u>פירוק:</u>**

26.1. אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאים המפרקים באישורה של החלטה יוצאת מן הכלל לחלק בעין בין החברים חלקים מרכוש החברה, והם רשאים, באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת החברים כפי שהמפרקים באישור הנ"ל ימצאו לנכון.

26.2. למניות החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על הערך הנקוב של המניות, בכל הקשור להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק ובכפוף לזכויות מיוחדות של מניות באם הוצאו מנות בזכויות מיוחדות.

נספח ג' - מדיניות תגמול מוצעת

~~יוני~~ מאי 2025 ~~2023~~

מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברת אפקון החזקות בע"מ

1. כללי

1.1. מסמך זה מפרט את מדיניות התגמול נושאי משרה בחברת אפקון החזקות בע"מ (בהתאמה - "**מדיניות התגמול**" ו - "**החברה**"). נושא משרה לעניין מדיניות תגמול זו, הינו כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("**חוק החברות**"). מדיניות התגמול אינה חלה על נושאי משרה בכירה, כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 שאינם נושאי משרה בחברה עצמה, כהגדרתם לעיל, ואינה חלה על נושאי משרה בחברות בנות של החברה.

1.2. בהתאם להוראות סעיף 118ב לחוק החברות, הקים דירקטוריון החברה ועדת דירקטוריון לענייני תגמול ("**ועדת התגמול**") אשר מונה לפחות 3 חברים ומורכבת מכל חברי ועדת הביקורת של החברה.

תפקידי ועדת התגמול הינם להמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול לנושאי המשרה; להמליץ לדירקטוריון על עדכון מדיניות התגמול מעת לעת (ככל שנדרש) ולבחון את יישומה; להמליץ לדירקטוריון אחת לשלוש שנים בעניין אישור מדיניות תגמול לתקופה נוספת של שלוש שנים וכן לבצע את שאר תפקידיה על פי הוראות סעיף 118ב לחוק החברות ועל פי הוראות מדיניות זו.

1.3. מטרתה של מדיניות התגמול הינה קביעת קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי משרה בחברה, תוך התחשבות בעקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל נושאי משרה על הצלחותיהם וכן לגייס, לתמרץ ולשמר נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית והארגונית של החברה לאורך זמן וזאת בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.

לפיכך, מדיניות התגמול מותאמת לקידום מטרות החברה, תוכניות העבודה שלה ומטרותיה ארוכות הטווח, מצבה הפיננסי של החברה, גודל החברה, השווקים והתחומים בהם הינה פעילה ואופי פעילותה מחד, ומאידך מדיניות התגמול תשקף את התרומה של נושא המשרה (והיחידה בה הוא מועסק) לחברה או לתאגידים המוחזקים על ידי החברה ("**הקבוצה**").

1.4. במסגרת אישור מדיניות התגמול נבחן היחס בין עלות תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה לעלות השכר הממוצעת והחציונית של יתר עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן) ונבחנה השפעתו על יחסי העבודה בחברה.

בשים לב לאמור, הנתונים כדלהלן מציגים את היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה המרביים של נושאי המשרה על פי מדיניות זו לבין השכר הממוצע ולבין השכר החציוני של יתר עובדי החברה בשנת ~~2022~~2024: (א) יו"ר דירקטוריון החברה - פי ~~8~~10 מעלות השכר הממוצעת ועד פי 14 מעלות השכר החציוני של יתר העובדים בחברה (פי ~~12~~ 14 ופי ~~19~~17, בהתאמה, ביחס לעלות שכר הממוצע/חציוני של עובדי החברה והחברות שהינן בבעלות מלאה של החברה ("**הקבוצה**") בשנת ~~2022~~2024)[1]; (ב) מנכ"ל החברה - פי 12 מעלות השכר הממוצעת ועד פי 18 מעלות השכר החציוני

[1] היחס בין עלות השכר השנתית של יו"ר הדירקטוריון בשנת ~~2022~~ 2024 לעומת עלות השכר הממוצעת והחציונית של יתר עובדי החברה באותה שנה הינו יחס של כ- ~~4~~ 5 וכ- 7, בהתאמה (כ-~~6~~ 7 וכ-9, בהתאמה, ביחס לעלות השכר הממוצע/חציוני של עובדי הקבוצה בשנת 2022).

כתובת: סמטת התבור 4, פתח תקווה **מיקוד:** 4969104 **טלפון:** 073-2001333 **אתר:** www.afcon.co.il

של יתר העובדים בחברה (פי 16 ופי 19, בהתאמה, ביחס לעלות השכר הממוצע/חציוני של עובדי הקבוצה בשנת 2022)[2].

החברה סבורה כי היחסים שינבעו מיישום מדיניות תגמול זו הינם ראויים וסבירים בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כח האדם המועסק בה תחומי הפעילות שלה והאתגרים העומדים בפניה, ותפקידם ואחריותם של נושאי המשרה, כמו גם היקף הנושאים שבטיפולם.

1.5. השוואה לשכר בחברות אחרות בשוק (BENCHMARK) - במסגרת אישור מדיניות התגמול ולכל הפחות אחת לשלוש שנים תבחן החברה, ככל האפשר, את תנאי ההעסקה של נושאי המשרה בחברה בהשוואה לשכר המקובל בשוק הרלוונטי לתפקידים דומים בחברות בנות השוואה. לעניין זה חברות בנות השוואה הינן חברות העונות, ככל הניתן, על הפרמטרים הבאים (כולם או חלקם): חברות בעלות שווי שוק דומה לשווי השוק של החברה, חברות העוסקות בפעילויות דומות לאלו בהן עוסקת החברה והתאגידים המוחזקים על ידיה ("**הקבוצה**"), היקף המועסקים בחברות אלו דומה להיקף המועסקים בקבוצה, היקף המכירות בחברות אלו דומה להיקף המכירות של הקבוצה, סך מאזן המאוחד בחברות אלו דומה לסך המאזן של החברה, סכום ההון העצמי בחברות אלו דומה לסכום ההון העצמי של החברה.

נתוני התגמול ההשוואתיים של החברות בנות השוואה יתבססו, ככל הניתן, על נתונים פומביים ו/או על סקרים ו/או על נתונים רלוונטיים אחרים שיהיו בידי החברה. באשר לנתונים שייגזרו מסקרי שכר, תיבחן, ככל שיתאפשר, השוואה בהתאם לתפקיד פרטני בארגונים דומים.

1.6. מדיניות התגמול אינה מהווה תנאי העסקה של נושא משרה כלשהו או התחייבות לגביהם, אין בה כדי להקנות זכויות כלשהן לנושא משרה כלשהו, ונושאי המשרה אינם זכאים להסתמך עליה כחלק מתנאי העסקתם. אין במדיניות התגמול כדי לחייב את החברה לתגמל מי מנושאי המשרה במלוא גובה התקרות ו/או התנאים שבה. בהתאם, מדיניות התגמול קובעת את העקרונות והמגבלות לתגמול נושאי המשרה, כאשר תנאי התגמול של נושא המשרה עשויים להיות נמוכים מהספים המרביים הקבועים במדיניות התגמול (מבלי שהדבר ייחשב כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול) ואין במדיניות התגמול כדי לאשר באופן פרטני את תנאי ההעסקה של נושא המשרה. אין במדיניות התגמול כדי למצות את כל הוראות הדין ביחס לתגמול נושא משרה ו/או ביחס למחויבותו של נושא המשרה כלפי החברה, והיא אינה גורעת מהוראות כל דין.

1.7. בבואה לקבוע מדיניות תגמול, שואפת החברה לכבד את הסכמי השכר עליהם חתמה בעבר עם נושאי המשרה או לחילופין שינוי הסכם העסקה בהסכמת נושא המשרה בכפוף לבחינת התאמתם למציאות המשתנה מעת לעת. לפיכך, אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראותיהם של הסכמים או תגמולים אשר אושרו טרם אימוץ מדיניות התגמול או לפגוע בהתקשרויות קיימות והיא לא תפגע בתנאי ההעסקה של נושאי המשרה בחברה, כפי שהיו ערב כניסת מדיניות זאת לתוקף.

1.8. האמור במדיניות תגמול זאת יחול לגבי נושאי משרה בחברה, בין אם הם מועסקים על-ידי החברה ובין אם הם נותנים שירותים לחברה כנגד חשבונית.

1.9. מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסת לנשים וגברים כאחד, ללא

---

[2] היחס בין עלות השכר השנתית של המנכ"ל בשנת 2022 לעומת עלות השכר הממוצעת והחציונית של יתר עובדי החברה באותה שנה הינו יחס של כ- 6 וכ- 9, בהתאמה (כ-5 וכ-9, בהתאמה, ביחס לעלות השכר הממוצע/חציוני של עובדי הקבוצה בשנת 2022).

הבדל.

2. **<u>שיקולים בקביעת תנאי תגמול</u>**

בעת ביצוע התקשרות עם נושא משרה חדש ובעת עדכון תנאי כהונה, יתייחסו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר, לשיקולים הבאים, לשם קביעת תנאי הכהונה של נושא המשרה:

2.1. תפקידו של נושא המשרה.

2.2. תחומי והיקף אחריותו ודרישות התפקיד הנגזרות ממנו.

2.3. השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה לרבות הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו, הידע שלו ו/או מומחיותו הייחודית.

2.4. הסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו על ידי הקבוצה, התגמול לו היה זכאי בעבודתו הקודמת או הסכמי שכר של קודמים לו בתפקיד, לפי העניין.

2.5. רמות השכר המקובלות בקבוצה לתפקידים דומים (באותו מדרג ניהול, ככל שרלוונטי וככל שניתן) ו/או רמות השכר המקובלות בחברות אחרות לתפקידים דומים.

2.6. תרומתו של נושא המשרה לביצועי הקבוצה וכן קידום מטרות הקבוצה, תוכניות העבודה השנתיות והרב-שנתיות של הקבוצה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.

2.7. יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, באמצעות שמירה על יחס ראוי בין מרכיב השכר השוטף לעומת התגמולים המשתנים.

2.8. חיזוק הקשר בין רמת הביצועים של החברה והביצועים של נושא המשרה, לבין גובה התגמול.

2.9. גודל החברה, השווקים בהם היא פועלת ואופי פעילותה.

2.10. רמות התגמול הנהוגות בקרב ארגונים אחרים, והרצון לתגמל באופן הוגן ותחרותי ביחס אליהם.

2.11. במקרה של מרכיבים משתנים בחבילת התגמול - תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי הקבוצה ולהשאת רווחיה, תוך התייחסות גם להיבטים רב-שנתיים ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

2.12. מצבה הפיננסי של הקבוצה.

2.13. במסגרת אישור תגמול נושא משרה יבחנו היחסים בין הרכיב הקבוע (קרי, השכר השוטף בתוספת התנאים הנלווים) לבין רכיב התגמול המשתנה תלוי הביצועים / המענק השנתי/ התגמול ההוני. התגמול המשתנה תלוי ביצועים / המענק שנתי / התגמול ההוני לא יעלה על 100% מעלות הרכיב הקבוע (קרי השכר השוטף בתוספת התנאים הנלווים).

2.14. ככלל, רכיבי התגמול לנושאי משרה יאושרו בהתאם לקבוע בחוק טרם מועד תחילת העסקתם ולא בדיעבד. עם זאת, ניתן לאשר רכיבי תגמול בדיעבד במקרים חריגים בלבד. במסגרת אישור חריג כאמור יפרטו האורגנים הרלוונטיים את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את האישור

בדיעבד[3] ובלבד שמועד האישור לא יעלה על תקופה בת 3 חודשים ממועד תחילת העסקתו של נושא המשרה או ישיבת ועדת התגמול וישיבת הדירקטוריון הראשונה לאחר מועד תחילת העסקתו של נושא המשרה, לפי המוקדם.

3. **<u>עקרונות מדיניות התגמול</u>**

3.1. התגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה יורכב ממספר רכיבי תגמול (כולם או חלק מהם):

3.1.1. <u>"השכר השוטף"</u> - משמע, התגמול החודשי הקבוע, ללא תנאים נלווים והטבות, והכל כמפורט בסעיף 4 להלן.

3.1.2. <u>תנאים נלווים והטבות</u> - כולל בין היתר, את התנאים המפורטים בסעיף 5 להלן וכן הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי נושאי משרה ("**התנאים הנלווים**").

3.1.3. <u>תנאי סיום כהונה</u> - רכיב תגמול זה נועד, בין היתר, לאפשר החלפת תפקידים מיטבית בחברה תוך שימור מחויבות נושא המשרה הפורש לתהליך וכן לאפשר דמי/תקופת הסתגלות לנושא המשרה עם סיום כהונתו בחברה, בהתאם לתפקידו ותחומי אחריותו, הכל כמפורט בסעיף 6 להלן.

3.1.4. <u>תגמול משתנה תלוי ביצועים (מענק שנתי, חד פעמי ושימור)</u> - תגמול משתנה אשר נקבע בהתאם לביצועים של נושא המשרה ו/או תוצאות הקבוצה, אשר עשוי להינתן על בסיס שנתי ו/או על בסיס חד פעמי בקשר עם תפקידו של נושא המשרה, הכל כמפורט בסעיף 7 להלן.

3.1.5. <u>תגמול הוני</u> - החברה תהא רשאית להציע לנושאי המשרה תגמול הוני כמפורט בסעיף 8 להלן, על מנת ליצור קרבת אינטרסים בין השאת הערך לבעלי המניות של החברה, כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך מניות החברה, לבין ביצועי נושאי המשרה בחברה וזאת, בין היתר, מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של החברה.

תנאי הכהונה וההעסקה הספציפיים של נושאי המשרה בחברה, על מרכיביהם השונים, יסוכמו בין החברה לבין נושאי המשרה באופן פרטני ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין ובהתחשב במדיניות התגמול.

3.2. <u>שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה</u>

3.2.1. ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר שינוי שאינו מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה (שאינו נמנה על בעל שליטה או קרובו), בכפוף לכך שתנאי הכהונה של המנכ"ל לאחר השינוי הלא מהותי כאמור יהיו תואמים את ההוראות והתקרות הקבועות במדיניות התגמול.

3.2.2. שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה של יתר נושאי המשרה כפיפי המנכ"ל (שאינו נמנה על בעל שליטה או קרובו) ניתנים לאישור בידי מנכ"ל החברה בלבד, בכפוף לכך שתנאי הכהונה של נושא המשרה כפוף המנכ"ל כאמור, לאחר השינוי הלא מהותי כאמור, יהיו תואמים את הוראות והתקרות הקבועות במדיניות התגמול. מנכ"ל החברה

[3] דוגמא למקרה חריג הינה נושא משרה אשר תחילת כהונתו בחברה נדרשת באופן מידי ועל כן, נשכרים שירותיו במקביל להתנעת הליכי האישור הנדרשים בחברה.

ימסור עדכון לוועדת התגמול בדבר כל שינוי לא מהותי כאמור במוקדם מבין 3 חודשים ממועד השינוי או בישיבת ועדת התגמול הראשונה שתתקיים לאחר אישור שינוי כאמור.

לעניין סעיף זה, "**שינוי שאינו מהותי**" - שינוי שהשפעתו המצטברת אינה גדולה מ- 10% ביחס לעלות השנתית הכוללת של תגמול נושא המשרה כפי שאושרה על ידי האורגן המוסמך בחברה.

3.3. כל הסכומים, העלויות, התשלומים והתקרות, מכל מין וסוג שהוא המפורטים במדיניות התגמול יהיו צמודים, לכל דבר וענין, לעלייה (בלבד) במדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור הדירקטוריון את ~~פרסום לראשונה של~~ מדיניות ~~ה~~תגמול זו (לגבי נושאים שאינם קשורים ליו"ר - מאי 2023 ; ולגבי נושאים הקשורים ביו"ר הדירקטוריון - מאי 2025). בנוסף, ולמניעת ספקות, במקרה של מתן שירותים על-ידי נושאי משרה, כקבלן עצמאי או באמצעות חברת ניהול או עוסק מורשה, סכומי מע"מ, ככל שיחולו, לא ייכללו במסגרת התקרות המפורטות במדיניות התגמול.

3.4. בכל הנוגע ל~~ת~~כהונת ~~תגמול מר ישראל רייף~~ יו"ר דירקטוריון החברה, מר ישראל רייף באמצעות העמדת שירותיו כיו"ר הדירקטוריון, באמצעות חברת ישראל רייף ייעוץ וניהול בע"מ~~טובייאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ~~ - חברה פרטית ב~~ש~~בעלות ובשליטה מלאה (100%) של מר ישראל רייף~~שליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה, אשר מעניקה שירותי ניהול וייעוץ לכלל חברות הקבוצה ("הסכם הניהול")~~ ("**שירותי יו"ר דירקטוריון החברה**"), כל רכיבי התגמול ~~המשולמים~~ שישולמו בגין העמדת שירותי ~~הניהול~~ יו"ר הדירקטוריון כאמור, מוסדרים בתנאים של הסכם ניהול ("**הסכם הניהול**") המובא לאישור, לתקופה של שלוש שנים, ~~שאושרו לאחרונה בחודש מאי 2022~~ באסיפה הכללית של החברה (לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה), בד בבד ובכפוף לאישורה של מדיניות תגמול זו~~לתקופה של שלוש שנים~~[4]. כל עוד הסכם הניהול בתוקף על פי דין, כל אותם התנאים הקבועים בהסכם הניהול (כפי שיאושר מעת לעת) ייכללו לכל דבר וענין בהוראות מדיניות התגמול.

4. <u>שכר שוטף</u>

4.1. בעת ביצוע התקשרות עם נושא משרה, יתייחסו האורגנים המוסמכים, בין היתר, לשיקולים המפורטים לעיל, לשם קביעת השכר השוטף של נושא המשרה.

4.2. האורגנים המוסמכים רשאים לקבוע כי השכר השוטף של נושא המשרה יהא צמוד למדד המחירים לצרכן.

4.3. תקרת העלות השנתית של השכר השוטף, בתוספת התנאים הנלווים בעבור היקף משרה מלאה של יו"ר הדירקטוריון לא תעלה על סך של 1.92~~1.56~~ מיליון ש"ח[5] ושל המנכ"ל על סך של 2 מיליון ש"ח ("**תקרת עלות מנכ"ל**"). תקרת העלות השנתית של השכר השוטף, בתוספת התנאים הנלווים בעבור היקף משרה מלאה של נושא משרה כפיף מנכ"ל בחברה תהא בסך השווה ל-75% מתקרת עלות מנכ"ל.

5. <u>התנאים הנלווים וההטבות</u>

נושאי משרה יהיו זכאים לתנאים נלווים וכן להטבות בהתאם לדין ולנוהג הקיים בחברה, כפי שיוחלט

---

[4] לפרטים נוספים ראו ~~ה~~דוח זימון אסיפה כללית ~~המיידי~~ של החברה במסגרתה מובאת מדיניות זו לאישור~~מיום 28 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-036046), אשר האמור בו מובא בזו על דרך ההפניה~~.

[5] האמור משקף היקף משרה של לכל הפחות 80%. הסכום כאמור יהא צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן ~~שהיה~~ ה~~י~~דוע ~~בסוף חודש מרץ 2022~~ - מועד אישור הדירקטוריון את הסכם הניהול והתיקון למדיניות תגמול זו.

על ידי האורגן המוסמך של החברה, ובכלל זה:

5.1. תנאים סוציאליים והטבות בהתאם לנוהגים הקיימים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, כגון תגמולים והפרשות פנסיוניות (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים) הפרשות לפיצויים (לרבות בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים), ביטוח אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות, חופשה, מחלה (זכאות לתשלום מלא החל מהיום הראשון להיעדרות), דמי הבראה וכיוצ"ב.

5.2. תנאים נלווים נוספים כמקובל בחברה ועל פי נהליה, ובכלל זה אגרות בגין שימוש בכבישים, תקשורת, בדיקות סקר שנתיות, טלפון נייד, החזקת טלפון ואינטרנט, מחשב נייד/טאבלט, נופש, ימי עיון, שי לחגים, ארוחות, עיתונים, ביטוחים מקצועיים, דמי חבר לארגונים מקצועיים (ככל שרלוונטי), דמי ביטוח אחריות מקצועית, החזרי הוצאות (החזר הוצאות ישירות שנגרמו בגין פעולות שבוצעו במסגרת התפקיד, ללא הגבלה בסכום, לרבות אש"ל), החזרי הוצאות בגין ביטוח בריאות (ככל שרלוונטי), לרבות גילום שווי של ההטבה הנ"ל.

5.3. ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר לנושא משרה מענק קליטה חד פעמי בהיקף שלא יעלה על מכפלת השכר השוטף ב - 6 של נושא המשרה הרלוונטי ובכל מקרה לא יותר מסך של 250 אלפי ש"ח.

5.4. החברה תהיה רשאית להשתתף באופן מלא או חלקי בלימודי השכלה גבוהה ו/או קורסים ו/או הכשרות ו/או השתלמויות של נושא משרה, בהתאם לנהלי החברה לרבות גילום של ההטבה הנ"ל, על פי החלטת ועדת התגמול או הדירקטוריון.

5.5. החברה תהא רשאית להעמיד רכב לשימושו האישי של נושא המשרה במקום הוצאות נסיעה. במידה והחברה החליטה להעמיד רכב לשימוש נושא המשרה כאמור, יוכל נושא המשרה לבחור לוותר על העמדת הרכב לשימושו ולקבל תשלום חלף העמדת רכב כאמור. בנוסף, החברה תהיה רשאית לקבוע, בשים לב לנתוניו האישים של נושא משרה ובהתאם לתפקידו, כי שווי השימוש ברכב / התוספת הנ"ל יגולמו בשכרו, באופן חלקי או מלא.

5.6. החברה תהיה רשאית להעמיד לנושאי משרה מעת לעת הלוואות בתנאים כפי שיוסכמו עמו, בכפוף לנוהלי החברה ואישור של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (וכן של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לגבי מנכ"ל החברה והדירקטורים, ככל שהדבר יידרש על פי הדין באותה עת). הסכום הכולל של ההלוואה כאמור לא יעלה בכל מקרה על מכפלת השכר השוטף ב- 6, ותקופת ההחזר שלה לא תעלה על תקופה של עד 5 שנים, ותיפרע לכל המאוחר במועד סיום כהונתו או העסקתו של נושא המשרה בקבוצה. ההלוואה תהא ניתנת לפירעון על ידי נושא המשרה, בכל עת, ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם וקנסות.

5.7. החברה רשאית לקבוע בתנאי ההתקשרות שלה עם נושאי משרה תשלום שנתי נוסף קבוע בסכום השווה לעד מכפלת השכר השוטף ב - 3 ללא הפרשות סוציאליות בגינם ("משכורת 13"). החברה תוכל לקבוע כי ביצוע התשלום הנ"ל בפועל יידחה עד לאחר הפרישה וכן להתנות את התשלום בפועל בקיום התחייבויות של נושא המשרה.

6. <u>תנאי סיום כהונה</u>

6.1. <u>הודעה מוקדמת</u>. נושא משרה המכהן יהא זכאי לתקופת הודעה מוקדמת בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאישור הדירקטוריון ולהמלצת ועדת התגמול, שלא תעלה בכל מקרה על 6 חודשים.

נושא המשרה יהיה זכאי למלוא השכר השוטף בתוספת התנאים הנלווים המגיעים לו במשך תקופת ההודעה המוקדמת. תקופת ההודעה המוקדמת תמנה לצורך תקופת ההבשלה של התגמול ההוני.

6.2. <u>דמי/תקופת הסתגלות</u>. יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל יהיו זכאים, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי הדין, לדמי /תקופת הסתגלות חד פעמיים בסכום שלא יעלה על מכפלת השכר השוטף (במועד סיום העסקה עם מי מהם) ב- 6. יתר נושאי משרה האחרים בחברה יהיו זכאים, בכפוף לאישור הדירקטוריון ולהמלצת ועדת התגמול, לדמי / תקופת הסתגלות חד פעמיים בסכום שלא יעלה על מכפלת השכר השוטף של נושא המשרה (במועד סיום העסקה עימו) ב - 3.

דמי / תקופת ההסתגלות יאושרו לנושא משרה בתנאי שעזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שלילת פיצויי פיטורין.

דמי/תקופת ההסתגלות יכללו אך ורק את השכר השוטף ללא התנאים הנלווים. עם זאת, תקופת ההסתגלות לא תמנה לצורך: (א) זכאות למענק שנתי (כמפורט בסעיף 7 להלן); וכן (ב) לתקופת ההבשלה של התגמול ההוני.

6.3. <u>פדיון ימי חופשה</u>. החברה תהא רשאית לפדות ימי חופשה לנושאי משרה בעת סיום יחסי עובד מעסיק.

7. <u>תגמול משתנה תלוי ביצועים</u>

7.1. <u>כללי - עקרונות כלליים לקביעת זכאות למענק שנתי</u>

7.1.1. מדיניות התגמול מבוססת, בין היתר, על ההנחה לפיה התגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה, עשוי להיות מושפע, באופן ניכר, מתוצאותיה העסקיות של הקבוצה, ומתבטא הלכה למעשה בעמידה ביעדים האסטרטגיים השונים של הקבוצה ובתרומתו האישית של כל נושא משרה להשגת יעדים אלו. התניית חלק מהתגמול המשתנה ביעדים מדידים ואיכותיים מגבירה את המוטיבציה אצל נושא המשרה ומקרבת את האינטרסים שלו לאלו של בעלי המניות אשר רצונם בהשאת רווחי וערך החברה וכן יוצרת התאמה בין הוצאות השכר של הקבוצה לביצועיה ותוצאותיה העסקיות.

7.1.2. בהתאם לאמור לעיל, ככל שייקבע לנושא משרה בחברה תכנית יעדים שנתית, אזי שתוכנית היעדים השנתית כאמור והסכום המכסימלי לתשלום של כל אחד מרכיבי המענק השנתי יובאו לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה עד ולא יאוחר מסמוך לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה החולפת.

עם זאת, במקרים של שינויים משמעותיים בפעילות העסקית (כדוגמת רכישת פעילות/חברה) ו/או שינויים אחרים אשר הינם בעלי השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה אשר יחולו במהלך שנה מסוימת ואשר לא היו ידועים במועד אישור היעדים, בגינם זכאי נושא המשרה למענק שנתי, בסמכות ועדת התגמול והדירקטוריון לעדכן את היעדים כאמור. ככל שיידרש על פי דין, יובא השינוי גם לאישור האסיפה הכללית.

בנוסף, בנסיבות מיוחדות, כגון: שינויים מהותיים לרעה במצב המשק בישראל או כגון תוצאות של חטיבה / יחידה עסקית הנמוכות משמעותית מממוצע תוצאות יתר

החטיבות / היחידות העסקיות והפרת חובת אמונים, ובהתאם לנימוקים שייקבעו, ובכפוף להסכמים הפרטניים של החברה עם נושאי המשרה, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יוכלו להפחית או לבטל או לדחות תשלום את המענק השנתי לנושא המשרה.

7.1.3. הכללת מי מנושאי המשרה בתוכנית יעדים השנתית איננה מחייבת את החברה להמשיך ולכלול נושא משרה כזה או אחר בתוכניות לשנים הבאות, ככל שתהיינה כאלו, או להחיל עליו, אם ישותף בתכניות עתידיות, אותם תנאים שחלו עליו בשנים קודמות.

7.1.4. בסמוך לאישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה בגינה משולם המענק השנתי - חברי ועדת התגמול **(א)** יבצעו בחינה ויישום של עמידה ברכיבי המענק האיכותיים והכמותיים / והמדידים ושל עמידה ברכיביו השונים של המענק הפיננסי (לרבות קביעת שיעור עמידה חלקי) וימליצו לדירקטוריון החברה לגבי סכום התשלום נשוא רכיבי המענק האיכותיים והכמותיים / מדידים שיש לשלם בגין אותה שנה; וכן **(ב)** ידונו וימליצו לדירקטוריון החברה לגבי סכום המענק השנתי נשוא שיקול דעת/הערכת ביצועים.

7.1.5. ביעדים פיננסים כמפורט בסעיף 7.3.4.1.1 להלן (וכן בנתונים הכספיים של החברה במאוחד בפועל), לא יובאו בחשבון רווחים והפסדים חד פעמיים, ובכלל זאת רווחים והפסדים הנובעים משערוך נדל"ן להשקעה, לרבות עליות ערך והפחתות בגין ירידות ערך של מקרקעין (שערוכים), רווחים והפסדים הנובעים מירידת/ עליית ערך חשבונאית, רווחים והפסדים שנרשמים במועד הרכישה בגין רכישה של פעילויות או ישויות משפטיות חדשות, רווחים והפסדים הנובעים מירידה/ עלייה בשיעור החזקות בתאגידים כלשהם, רווחים והפסדים הנובעים מהפסקת פעילות, הפסד מירידת ערך מוניטין ורווח והפסד מנכסים פיננסיים (לרבות דיבידנד) ("**רווחים או הפסדים חד פעמיים**").

7.1.6. לגבי תאגידים בהם מחזיקה החברה ב- 50% (במישרין ובעקיפין), או פחות, יובא בחשבון במסגרת הרווח ומחזור המכירות החלק היחסי (50% או פחות, לפי העניין) של הנתונים הכספיים של תאגידים אלו, ולגבי תאגידים בהם מחזיקה הקבוצה במעל 50%, יובא בחשבון מלוא מחזור המכירות ומלוא הרווח של תאגידים אלו.

7.1.7. המענק השנתי שישולם לכלל נושאי המשרה בחברה בגין שנה מסויימת לא יעלה על 13% מן הרווח התפעולי של החברה, על-פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים באותה שנה, בנטרול רווחים או הפסדים חד פעמיים (לגבי תאגידים בהם מחזיקה החברה במעל 50%, יובא בחשבון מלוא הרווח התפעולי של תאגידים אלו). היה וסך המענקים השנתיים מבוססי היעדים המחושבים לנושאי המשרה כאמור יעלה על התקרה לעיל, יופחת סכום המענק השנתי בשיעור יחסי, עד לעמידה בתקרה.

7.1.8. המענקים השנתיים של נושאי המשרה, כפי שיאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, ישולמו לנושאי המשרה יחד עם התגמול החודשי הקבוע הראשון שישולם מיד לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה (בגין השנה הקלנדארית שבגינה משולם המענק השנתי) או במספר תשלומים לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה כאמור, כפי שיקבע דירקטוריון החברה, לפי שיקול דעתו ("**מועד תשלום המענק**"). למרות האמור לעיל, בהינתן שנושא המשרה עמד ביעד פרטני שהוצב לו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, מועד תשלום המענק בגין אותו יעד בלבד יבוצע לאחר עמידה באותו יעד.

7.1.9. כל תשלום אשר ישולם לנושא משרה בהתאם לתוכניות יעדים ככל שתאומצנה, ככל שישולם, אינו ולא ייחשב כחלק משכרו השוטף של נושא המשרה לכל דבר ועניין, ולא יהווה בסיס לחישוב ו/או לזכאות ו/או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורין, הפרשות לקופות גמל וכיו"ב.

7.1.10. במידה וההתקשרות עם נושא משרה תסתיים במהלך שנה קלנדארית, אזי נושא המשרה יהיה זכאי לקבל מהחברה את החלק היחסי מהמענק השנתי, בהתאם לחלק היחסי מהשנה בה ההתקשרות הייתה בתוקף באותה שנה, וזאת במועד תשלום המענק השנתי, כהגדרתו לעיל.

7.1.11. נושא משרה ישיב לחברה, סכומים אשר שולמו לו במסגרת תוכנית המענקים, במקרה בו יתברר בעתיד כי המענק השנתי שולם לו על-בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים (במהלך תקופה שלוש שנים ממועד פרסום הדוחות לשנה בגינה ניתן לו המענק השנתי). סכום ההשבה יהיה חלק המענק השנתי ששולם עקב הטעות כאמור.

למרות האמור לעיל, לא יראו בתיקון עקב שינוי בחוק, בתקנות או בכללים החשבונאיים שהינו לאחר מועד פרסום הדוח הכספי של החברה לאותה שנה, כתיקון בשלו יחול האמור לעיל.

7.2. <u>עקרונות כלליים לקביעת זכאות למענק שנתי ליו"ר דירקטוריון החברה</u>

7.2.1. <u>בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון, ישולם לחברת הניהול, מענק שנתי אשר ייגזר משיעור התשואה על ההון העצמי נכון ליום 31.12 של השנה בגינה משולם הבונוס, באופן בו אם וככל ששיעור התשואה (קרי: הרווח הנקי בגין שנה מסויימת, או תקופה קצרה יותר בה תקף הסכם הניהול, חלקי ההון העצמי בסיום השנה שקדמה לשנה בגינה משולם המענק), לא יעלה על שיעור של 6% ("**שיעור הרף המינימלי**"), אזי לא ישולם מענק שנתי כלשהו. אם וככל ששיעור התשואה על ההון העצמי יעלה על שיעור הרף המינימלי, ישולם בונוס המשקף תמורה חודשית אחת לכל 0.25% גידול מעבר לגידול האמור (וחלק יחסי מהתמורה החודשית בגין חלק יחסי מהגידול האמור)[6]. לצרכי דוגמא והמחשה בלבד: אם וככל שהרווח הנקי לשנת 2025 יהווה 6.25% מההון העצמי ליום 31.12.2024, ישולם מענק בגובה 160 אלפי ש"ח (צמוד לעלייה במדד); אם וככל שהרווח הנקי לשנת 2025 יהווה 6.5% מההון העצמי ליום 31.12.2024, ישולם מענק בגובה 320 אלפי ש"ח (צמוד לעלייה במדד); וכן הלאה, עד לתקרת המענק השנתי.</u> ~~בגין העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון מכח הסכם הניהול כמפורט בסעיף 3.4 לעיל, ישולם מענק שנתי אשר ייגזר מהרווח המאוחד, לפני מסים על ההכנסה, המבוקר של החברה, בנטרול רווחים או הפסדים חד פעמיים (לפני תשלום המענק), על פי המנגנון המפורט להלן:~~

[6] כך לצרכי דוגמא והמחשה בלבד - ככל ושיעור הגידול יעמוד על שיעור של 0.125% ישולם לחברת הניהול בסכום השווה לשיעור של 50% מסכום התמורה החודשי.

~~רווח מאוחד, לפני מסים על ההכנסה, מבוקר של החברה (הסכומים באלפי ש"ח)~~	~~שיעור המענק השנתי כ-% מהרווח המאוחד, לפני מסים על ההכנסה, המבוקר של החברה~~
~~עד 30,000~~	~~-~~
~~30,000-35,000~~	~~2%~~
~~35,000-40,000~~	~~2.5%~~
~~40,000 ומעלה~~	~~5%~~

~~המענק השנתי יינתן בהתאם לשיעור הקבוע לכל מדרגת רווח כמפורט לעיל.~~

~~7.2.2. היה ובשנה קלנדרית כלשהי הרווח לחישוב המענק השנתי יהיה שלילי, קרי ליחברה ייווצר הפסד ("**ההפסד לבונוס**"), יקוזז ההפסד לבונוס מהרווח לחישוב המענק השנתי בשנתיים העוקבות לשנה בה נוצר ההפסד לבונוס, או עד לקיזוזו המלא של ההפסד לבונוס מהרווח לחישוב המענק השנתי, לפי המוקדם.~~

7.2.2. מובהר כי בדומה לאמור במדיניות התגמול הקיימת גם במדיניות התגמול המוצעת לשם חישוב המענק השנתי לא יובאו בחשבון רווחים והפסדים חד פעמיים, כהגדרתם בסעיף 7.1.5 במדיניות התגמול הקיימת והמוצעת. רווחים או הפסדים חד פעמיים כאמור שיצברו החל מיום 31.12.2024, ואשר ינוטרלו מחישוב הבונוס כאמור, ינוטרלו גם מהתחשיב של הגידול בשיעור התשואה על ההון העצמי לשם חישוב המענק השנתי לשנים העוקבות[7].

7.2.3. במקרה של סיום הסכם ~~שרותי~~ הניהול, מכל סיבה שהיא, לפני תום שנה קלנדארית, ישולם מענק שנתי כאמור לעיל, בגין החודשים שבהם הועמדו שירותים מכח הסכם הניהול באותה שנה קלנדארית, כפי שאלו יבואו לידי ביטוי בדוחות הכספיים הסקורים שיפורסמו בגין התקופה האמורה (בהתאם לחלק היחסי בו הועמדו ~~ה~~שירותי יו"ר הדירקטוריון~~ם~~ מתוך התקופה הכלולה בדוחות ותוך התאמת מנגנון החישוב לחלק היחסי של השנה הקלנדארית לגביה נערך החישוב).

7.2.4. התקרה בכל שנה קלנדארית למענק שנתי כאמור בסעיף 7.2 זה לא תעלה על סך של ~~1.56~~ 1.74 מיליון ש"ח[8].

7.3. עקרונות כלליים לקביעת זכאות למענק שנתי לנושאי משרה (למעט ~~ה~~יו"ר הדירקטוריון)

7.3.1. **כללי**: המענק השנתי לנושאי משרה (למעט היו"ר) יהיה מוכוון יעדים, ויהיה מבוסס ברובו על קריטריונים הניתנים למדידה, הנגזרים מהביצועים בפועל של נושאי המשרה ושל החברה/הקבוצה ו/או של החטיבה עליה הם אמונים, ככל שרלוונטי, בשנה הקלנדארית הרלוונטית, כאשר יעדי נושא המשרה ייקבעו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

7.3.2. **סכום המענק השנתי ותקרת המענק השנתי**: למנכ"ל החברה ולנושאי המשרה יקבע מידי שנה סכום מענק מטרה בעמידה מלאה ביעדים (לרבות רכיב שיקול דעת) (100%)

[7] עוד יצוין כי בשים לב לעדכון מנגנון הזכאות למענק שנתי נמחק ממדיניות התגמול המוצעת סעיף קיזוז ההפסדים.

[8] האמור משקף היקף משרה של לפחות 80%. הסכום כאמור יהא צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן שהיה ידוע בסוף חודש ~~מרץ~~ מאי ~~2022~~ 2025 - מועד אישור הדירקטוריון את הסכם הניהול והתיקון למדיניות תגמול זו.

("**בונוס המטרה**"):

7.3.2.1. גובה בונוס המטרה למנכ"ל בעמידה מלאה ביעדים לא יעלה על מכפלת השכר השוטף ב- 12. היה והחברה תצליח מעבר ליעדים שנקבעו, בונוס המטרה יגדל עד לגובה של 150% מגובה בונוס המטרה. יחד עם זאת, בכל מקרה, המענק השנתי של מנכ"ל החברה לא יעלה על סכום של 1.3 מיליון ש"ח.

7.3.2.2. גובה בונוס המטרה לנושאי המשרה כפיפי מנכ"ל לא יעלה על מכפלת השכר השוטף ב- 10. היה והחברה תצליח מעבר ליעדים שנקבעו, בונוס המטרה יגדל עד לגובה של 150% מגובה בונוס המטרה. יחד עם זאת, בכל מקרה, המענק השנתי של נושא משרה כפיף מנכ"ל לא יעלה על סכום של 800 אלפי ש"ח ("**תקרת מענק שנתי לכפיף מנכ"ל**").

7.3.3. **תנאי סף**: המענק השנתי יכלול תנאי סף של עמידה של לפחות ב- 60% מיעד הרווח שנקבע ואשר כלול ביעדים הפיננסיים, כמפורט להלן, אשר עמידה ברמת ביצועים נמוכה ממנו לא תזכה בתשלום בגין מלוא רכיב היעדים הפיננסיים, וזאת מבלי לגרוע מהזכאות לרכיבי המענק האחרים כמפורט במדיניות תגמול.

7.3.4. **קריטריונים לחישוב המענק השנתי**:

7.3.4.1. <u>יעדים מדידים</u>: במסגרת בונוס המטרה יילקחו בחשבון יעדים מדידים, כמפורט להלן, אשר משקלם הכולל מסכום בונוס המטרה יהיו בשיעור של לפחות 75% מבונוס המטרה, כפי שייקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה:

7.3.4.1.1. **יעדים פיננסיים**: היעדים הפיננסיים יהיו מורכבים מתמהיל יעדים, כפי שהם נקבעים על ידי הדירקטוריון במסגרת התקציב לאותה שנה, המורכבים מ:

(1) יעד רווח (גולמי, תפעולי, לפני מס או נקי, כפי שייקבע), בנטרול רווחים והפסדים חד-פעמיים כאמור בסעיף 7.1.4 לעיל - שמשקלו יהיה לפחות 50% ממשקל כלל היעדים הפיננסיים;

(2) יעד תזרים מזומנים מפעילות שוטפת - שמשקלו הינו עד 40% ממשקל כלל היעדים הפיננסיים; ו-

(3) ו- יעד מכירות / מחזור מכירות שמשקלו הינו עד 20% ממשקל כלל היעדים הפיננסיים.

בהנחה של עמידה במי מהיעדים הפיננסיים כמפורט לעיל, מעבר ליעדים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפרמטר הרלוונטי עם פקטור של 1.5, עד לתקרה של 150% מהיעד המקורי (לדוגמא: אם יעד הרווח נקבע על 200 והביצוע בסוף השנה הסתכם ב- 220, הרי שהיחס יעמוד על 110% ואילו ההישג לצורך חישוב המענק יהיה 115%).

משקלם הכולל של היעדים הפיננסיים מבונוס המטרה יהיו בשיעור של לפחות 50% מבונוס המטרה, כפי שייקבע, כפי שייקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

7.3.4.1.2. **יעדים אישיים כמותיים / מקצועיים**: דירקטוריון החברה, בהתבסס על המלצת ועדת התגמול, יהיה רשאי לקבוע עד ארבעה יעדים אישיים כמותיים / מקצועיים, אשר לכל אחד מהם יינתן משקל יחסי מרכיב מענק זה. יעדים אישיים כמותיים / מקצועיים לדוגמא הינם: עמידה ביעדי גבייה, השלמת אבני דרך בפרוייקטים, חתימה על הסכם מהותי, שיתוף פעולה אסטרטגי, התייעלות, קידום תהליכי גבייה, קידום תכנית אסטרטגית, כניסה לפעילויות חדשות, זכייה בפרוייקטים, ניהול מזומנים, ניהול יתרות לקוחות ו/או ספקים.

משקלם הכולל של היעדים האישיים הכמותיים / מקצועיים מבונוס המטרה יהיו בשיעור של עד 25% מבונוס המטרה, כפי שייקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

7.3.4.2. <u>מענק בשיקול דעת</u>: ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים להעניק מענק בשיקול דעת ביחס לתרומתו של נושא המשרה, גם על בסיס קריטריונים שאינם ניתנים למדידה (כגון מידת האחריות המוטלת עליו, כגון שינויים שחלו בתחומי תפקידו ואחריותו, היכולת לנהל משברים, שביעות רצון כללית מתפקודו וכיוצ"ב), וזאת חלף או בנוסף למענק השנתי המחושב בהתבסס על קריטריונים מדידים או איכותיים שנקבעו מראש (שאינם בשיקול דעת),כמפורט להלן:

7.3.4.2.1. רכיב ההערכה המענק השנתי של המנכ"ל, לא יעלה על הגבוה מבין (א) מכפלת השכר השוטף ב - 3 ; ו- (ב) שיעור של עד 25% מבונוס המטרה.

7.3.4.2.2. על אף האמור במדיניות התגמול החברה תהא רשאית להעניק לנושאי משרה כפיפי מנכ"ל, באישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה (קרי: מענק בשיקול דעת) בהתבסס על המלצת המנכ"ל, ובלבד ש: (1) רכיב המענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה לא יעלה על הגבוה מבין (א) מכפלת השכר השוטף ב - 3 ; ו- (ב) שיעור של 25% מתקרת מענק שנתי לכפיף מנכ"ל ; וכן (2) המענק הנ"ל, ביחד עם מענקים אחרים המשולמים בגין שנה קלנדארית כלשהי, לא יעלה על תקרת מענק שנתי לכפיף מנכ"ל.

יובהר כי גם במקרה בו לא עמדה החברה ו/או נושא המשרה במי או בכל היעדים שנקבעו (לרבות תנאי סף), ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים לאשר מענק שנתי בשיקול דעת לנושא משרה (למעט יו"ר ומנכ"ל), עד לגובה של שלוש משכורות, בנסיבות מיוחדות בהן, יוחלט כי מן הראוי להעניק לנושא המשרה

את מענק כאמור חרף אי העמידה כאמור, על מנת לתמרצו ולתגמלו בגין השקעתו בחברה נוכח מאמציו והשקעתו הרבה בתפקיד בשנה החולפת.

7.4. <u>מענק חד פעמי</u>:

הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט, לאחר קבלת המלצתה של ועדת התגמול, על מתן מענק חד פעמי, לכפיף מנכ"ל (למניעת ספקות, שאינו בעל שליטה, קרובו או מנכ"ל החברה), בעקבות אירוע חריג בקבוצה (כולל בחברת בת או בחברה מוחזקת), שאינו במהלך העסקים הרגיל, כדוגמת מכירת רוב או כלל נכסי החברה או פעילות החברה, גיוס הון ו/או חוב בסכום משמעותי, צירוף משקיע לחברה או לחברה בת או לחברה מוחזקת, צירוף לקוח משמעותי או עסקת מיזוג, יצירת רווחיות יוצאת דופן לקבוצה, מניעת אובדן משמעותי של לקוח/ות או פרוייקט/ים, חיסכון של הוצאות משמעותיות או בגין מאמצים מיוחדים ו/או בגין הישגים יוצאי דופן (כגון כניסה לתחום פעילות חדש) שהוא היה דומיננטי בהשגתם אשר בכל אחד מהמקרים היוו תרומה ייחודית ומשמעותית לפעילותה הקבוצה או לתוצאותיה העסקיות ו/או מענק חתימה (Signing Bonus) ו/או מענק עקב הגדלת אחריות משמעותית (Promotion Bonus) ו/או מענק הישארות (Stay Bonus) במקרה של שינויים ארגוניים (כגון מכירה של תחום פעילות ו/או חלק ממנו) כאשר טובת החברה מחייבת את הישארותו של נושא המשרה לתקופה מינימלית נוספת (בכל אחד מהמקרים לעיל - "**תרומה ייחודית**"), הדירקטוריון יהא רשאי להחליט, באופן חד פעמי ולאחר שנתקבלה המלצת ועדת התגמול לתרומה ייחודית, על מתן מענק חד פעמי לנושא משרה בחברה (ובהתייחס ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, בכפוף להוראות הדין ולהבאת הנושא לאישור האסיפה הכללית), ובלבד שבכל מקרה, תשלום המענק החד פעמי כאמור לנושא משרה מסויים לא יעלה על היקף שנתי הנמוך מבין: (א) מכפלת השכר השוטף של נושא המשרה ב-4; ו-(ב) סך של 300 אלפי ש"ח. ככל שישולם מענק חד פעמי כאמור הוא כפוף לתקרת מענק שנתי לכפיף מנכ"ל.

למרות האמור לעיל, במקרה בו המענק משולם עקב השלמת מכירה בתמורה לסך העולה על 60 מיליון ש"ח של פעילות מסויימת או של נכס מהותי אחר (לרבות מכירת תאגיד/ים מסויים/ים בו/בהם מחזיקה החברה), ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר באופן חד פעמי תשלום מענק מיוחד לנושא משרה כפיף מנכ"ל בקשר עם תרומה ייחודית ומשמעותית שלו לשם הוצאתה לפועל של אותה עסקה, אשר לא יעלה, בכל מקרה, על הנמוך מבין: (א) 2% מהיקף חלקה של החברה בתמורה בפועל בגין העסקה כאמור; ו- (ב) כפל תקרת המענק השנתי לכפיף מנכ"ל. מובהר כי ככל שישולם מענק חד פעמי כאמור הוא אינו נכלל בתקרת המענק השנתי לכפיף מנכ"ל, ולא ישולם לאותו נושא משרה יותר מפעם אחת בכל חמש שנים קלנדאריות.

מענק חד פעמי יכול שיוענק לנושא משרה שהינו בעל שליטה או קרובו או מנכ"ל החברה, וזאת בכפוף לקבלת האישורים על פי כל דין.

7.5. <u>מענק התמדה/שימור</u>:

על מנת לשמור על יכולת החברה לשמר את מנהליה הבכירים לטווח ארוך, לוועדת התגמול ולדירקטוריון החברה תהיה הסמכות לאשר מענק שימור/התמדה לנושא משרה כפיף מנכ"ל (שאינו בעל שליטה, קרובו או מנכ"ל החברה), בהיקף שנתי שלא יעלה על הנמוך מבין: (א) מכפלת השכר השוטף של נושא המשרה ב-3; ו- (ב) סך של 200 אלפי ש"ח.

ככל שישולם מענק שימור כאמור הוא כפוף לתקרת מענק שנתי לכפיף מנכ"ל.

8. <u>תגמול הוני</u>

8.1. במסגרת חבילת התגמול הכוללת של נושאי משרה בחברות ציבוריות נהוג לכלול רובד של תגמול הוני (כתבי אופציה לרכישת מניות החברה; מניות חסומות או יחידות מניה חסומות, ללא תמורה) או "מעין הוני" ("**פאנטום**") (יחדיו: "**תגמול הוני**"), שמטרתו ליצור תמריץ לנושאי המשרה להשאת ערך החברה לטווח ארוך, תוך צמצום ניגודי עניינים אפשריים בין נושאי משרה לבין בעלי המניות והגברת משקל שיקולי מדיניות ארוכי טווח תוך נטילת סיכונים מבוקרת. מתוך ראיית היתרונות הגלומים בתכניות תגמול הוני יכול שתציע החברה לנושאי המשרה שלה להשתתף בתוכנית תגמול הוני על פי העקרונות המפורטים להלן.

8.2. תקופת ההבשלה של המנה הראשונה לא תפחת משנה, ותקופת ההבשלה של מלוא התגמול ההוני הנ"ל לא תפחת משלוש שנים. התגמול ההוני יבשיל בהדרגה במספר מנות על-פני מספר שנים. החברה לא תהיה רשאית לבצע האצה של תקופת ההבשלה, למעט במקרים ובתנאים הבאים בלבד: (א) במקרה של מחיקת מניות החברה ממסחר בבורסה בתל אביב בע"מ (מכל סיבה שהיא), במקרה של מוות או נכות של הניצע, או במקרה של מיזוג או עסקה דומה של החברה עם או לתוך תאגיד/ים אחר/ים, שבסופו החברה הינה החברה המתחסלת - האצה מלאה של כלל המנות שטרם הבשילו; (ב) במקרה של מיזוג או עסקה דומה של החברה עם או לתוך תאגיד/ים אחר/ים, שבסופו החברה הינה החברה הקולטת, במקרה של מכירה או העברה בכל דרך אחרת של כל או מרבית נכסיה של החברה (במאוחד), או במקרה של העברת השליטה בחברה - האצה של המנה שהבשלתה היא המוקדמת ביותר; וזאת בהתאם לשיקול דעתם של ועדת התגמול והדירקטוריון. כמו כן, הבשלה או מימוש של מניות חסומות יכול שיותנו בעמידה ביעדים או אבני דרך או בהתרחש אירוע מסוים, אשר יקבעו מראש ובכפוף להמשך העסקה (או מתן שירותים) רציפה בקבוצה.

8.3. במקרה של הקצאת אופציות הניתנות להמרה למניות החברה, האופציות תהיינה ניתנות למימוש במחיר שיהיה לפחות מחיר המניה הממוצע ב- 30 ימי המסחר שקדמו להחלטת דירקטוריון החברה על ההקצאה, אך בכל מקרה מחיר שלא יפחת ממחיר מניית החברה בתום יום המסחר שקדם להחלטת דירקטוריון החברה על ההקצאה.

8.4. תכנית התגמול ההוני יכול שתכלול התאמות מקובלות למחיר המימוש (כגון בקשר עם חלוקת דיבידנד, חלוקת מניות הטבה והנפקת זכויות) וכן מנגנון CASHLESS.

8.5. מועד הפקיעה של יחידות התגמול ההוני - עד שלוש שנים ממועד ההבשלה של מנת התגמול האחרונה שהבשילה.

8.6. השווי המרבי (במועד ההענקה) לתגמול הוני, במונחי שווי במועד הענקה על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות בחלוקה למספר המירבי של שנות הבשלה (במונחים לינאריים), שתוקצה לנושא משרה יחיד לא יעלה על המפורט להלן:

8.6.1. ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל לא יעלה על הנמוך מבין: (א) מכפלת השכר השוטף ב- 9; או (ב) סך של 600 אלפי ש"ח.

8.6.2. ליתר נושאי המשרה כפיפי המנכ"ל לא יעלה על הנמוך מבין: (א) מכפלת השכר השוטף ב- 6; או (ב) סך של 300 אלפי ש"ח.

סכום זה אינו בהכרח זהה לסכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות

הנהוגים במועד אישור מדיניות התגמול.

8.7. במקרה בו חבילת התגמול ההוני כוללת הענקת מניות חסומות ו/או יחידות מניה חסומות, השווי המרבי (במועד ההענקה) של המניות החסומות ו/או יחידות המניה החסומות, במונחי שווי במועד הענקה על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות בחלוקה למספר המירבי של שנות הבשלה (במונחים לינאריים), שהבשלתן אינה מותנית בעמידה ביעדי סף או בפרמטרים שייקבעו, לא יעלה על הגבוה מבין (א) מכפלת השכר השוטף ב- 3 ; ו- (ב) שיעור של 25% מתקרת התגמול ההוני כאמור בסעיפים 8.6.1 ו-8.6.2, לפי העניין.

9. <u>גמול דירקטורים</u>

9.1. הגמול השנתי וגמול השתתפות בישיבות של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים (למעט דירקטורים שמעניקים לחברה שירותי יו"ר פעיל), לא יעלה על הסכום המירבי לדירקטורים, בין השאר בהתחשב בהגדרתם כמומחים פיננסים, בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס - 2000, הכול כפי שתהיינה מעת לעת והכול בהתאם לדרגת החברה כפי שתהיה מעת לעת.

9.2. כמו כן, החברה תהא רשאית להעניק תגמול הוני לדירקטורים (למעט יו"ר דירקטוריון פעיל), אם וככל שיוענק תגמול הוני לנושאי משרה בחברה, וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים לעיל בקשר לתגמול ההוני, ובלבד ששווי ההטבה, במועד ההענקה על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות בחלוקה למספר המירבי של שנות הבשלה (במונחים לינאריים), לא יעלה על סך השווה למחצית התגמול המירבי לדירקטור, כאמור בסעיף 9.1 לעיל, ובהתאם למספר הישיבות השנתיות בשנה הקלנדרית המלאה האחרונה. הקצאה כאמור תובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כנדרש על פי כל דין.

9.3. בנוסף, בכפוף להוראות הדין, הקבוצה תוכל לקבל שירותים שונים מדירקטורים, וזאת בתמורה לנהוג בחברה ובמשק בגין שירותים אלו, ובלבד שלא תשלם לדירקטור כאמור סך העולה על 800 ש"ח לשעה; בתוספת 20% מגובה החיסכון ממנו תיהנה החברה בגין שירותים אלו או מסך השווה ל- 5% מהתמורה בגין מכירת נכס או פעילות, לפי העניין. מובהר כי גובה התמורה מכח סעיף זה לא תעלה בכל מקרה על סך של 250 אלפי ש"ח בשנה. יצוין כי לענין סעיף זה בלבד, תשלום לדירקטור כאמור יאושר ברוב הנדרש לאישור מדיניות תגמול (קרי הרוב המפורט בסעיף 267א לחוק החברות ולא ברוב רגיל).

9.4. אין באמור לעיל כדי למנוע מהחברה לאשר מנגנון פרטני שונה לתגמול דירקטור בחברה, אחד או יותר, ובלבד שתשלום כאמור יאושר על ידי ועדת התגמול, על ידי דירקטוריון החברה ועל ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, והכל בכפוף להוראות הדין.

9.5. כמו כן, הדירקטורים יהיו זכאים להחזר הוצאות כנהוג בחברה, ובכפוף להוראות הדין.

10. <u>ביטוח, פטור ושיפוי</u>

10.1. החברה תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה (לרבות לבעל השליטה ו/או קרוביו) ביטוח, שיפוי ופטור, בכפוף למגבלות הקבועות בדין ובתקנון החברה. בהתייחס ליו"ר דירקטוריון החברה (אשר הינו בעל השליטה בחברה), כתב הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שיש לו בה עניין אישי.

הזכאות לביטוח, שיפוי ופטור כאמור תחול גם ביחס לביטוח, שיפוי ופטור של נושא משרה

בחברה בקשר עם כהונתו בחברה או מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות או זכויות כלשהן, במישרין או בעקיפין, לרבות בשל הוצאות שהוציא ו/או שיוציא.

10.2. בכפוף להוראות הדין, שיפוי יכול שיעשה בדרך של התחייבות מראש לשפות או במתן שיפוי בדיעבד, בשל כל חבות או הוצאה שתוטל על נושא המשרה עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בחברה (לרבות פעולות בחברות בנות של החברה) ובלבד שסכום השיפוי שבו תחויב החברה כלפי כל אחד מנושאי המשרה בחברה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר על פי כתבי השיפוי שיוצאו להם בחברה מעת לעת, לא יעלה על סך השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים האחרונים אשר פורסמו בסמוך לפני מועד השיפוי בפועל. במועד תשלום השיפוי בפועל וההתחייבות לשיפוי תהווה ככל הניתן רובד שני לאחר תקבולים מכוח פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

10.3. החברה תהא רשאית, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנון החברה, להתקשר עם חברת ביטוח (ובלבד שההתקשרות הינה בתנאי שוק, במהלך העסקים הרגיל והיא אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה) בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שעשויים להיחשב כבעלי השליטה בחברה, בפרמיה או בתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת פוליסת הביטוח בגבולות כיסוי אחריות של עד 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח. לדירקטורים ולנושא המשרה זכות קדימה על פני החברה בקבלת תגמולי ביטוח.

10.4. במקרה של העברת שליטה בחברה, או מיזוג החברה, או מכירת עיקר נכסיה, או הפסקת כיסוי לפי תנאי הפוליסה בגין פעילות שוטפת של דירקטורים ונושאי המשרה בחברה או אי חידוש או ביטול פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, החברה תהיה רשאית לרכוש כיסוי ביטוחי בגבול אחריות זהה לזה של הפוליסה שהסתיימה לתקופת כיסוי של עד שבע שנים נוספות לאחר מועד תום הפוליסה שהסתיימה, ביחס לתביעות שיוגשו לאחר תום תקופת הפוליסה שהסתיימה בגין מעשים שנעשו עד למועד פקיעת הכיסוי לפעילות השוטפת בפוליסה שהסתיימה בתמורה לדמי ביטוח מקובלים כפי שיוסכם עם המבטחים במועד ההתקשרות.

11. <u>תקרה לחבילת התגמול הכוללת</u>

11.1. על אף כל האמור במדיניות תגמול זו, הסך הכולל של הרכיב קבוע (שכר שוטף בתוספת תנאים נלווים), רכיב תגמול משתנה ורכיב תגמול הוני (במונחים שנתיים לינאריים), יחדיו, שאפשר ויוענק לנושא משרה בשנה קלנדארית, לא יעלו על 3.66~~3.1~~ מיליון ש"ח בעבור יו"ר הדירקטוריון[9] ועל סך של 3.9[10] מיליון ש"ח בעבור המנכ"ל.

12. <u>תוקף וסמכות לאישור עדכונים במדיניות התגמול</u>

12.1. מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה כנדרש על פי דין אלא אם יוחלט על עדכונה קודם לכן.

---

[9] האמור משקף היקף משרה של 80%. הסכום כאמור יהא צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן שהיה ידוע בסוף חודש ~~מרץ~~ מאי 2025~~2022~~ - מועד אישור הדירקטוריון את הסכם הניהול והתיקון למדיניות תגמול זו.

[10] הסכום כאמור יהא צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן שהיה ידוע בסוף חודש מאי 2023 - מועד אישור הדירקטוריון את מדיניות התגמול (קודם לתיקון הנוכחי).

12.2. אם יקבעו בחוק או בתקנות קווים מנחים חדשים באשר למדיניות התגמול ו/או הקלות באשר לאופן אישור תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה, תהא החברה רשאית לפעול בהתאם לאותם קווים מנחים או הקלות כאמור, אף במידה שהם סוטים מהאמור במדיניות תגמול זו.

* * * * *